

TRIPMARE S.p.A.

RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE PER IL PERSONALE MARITTIMO IMBARCATO SULLE UNITA' ADIBITE AL SERVIZIO DI RIMORCHIO PORTUALE ED AL SOCCORSO DELLE NAVI NEL PORTO DI TRIESTE

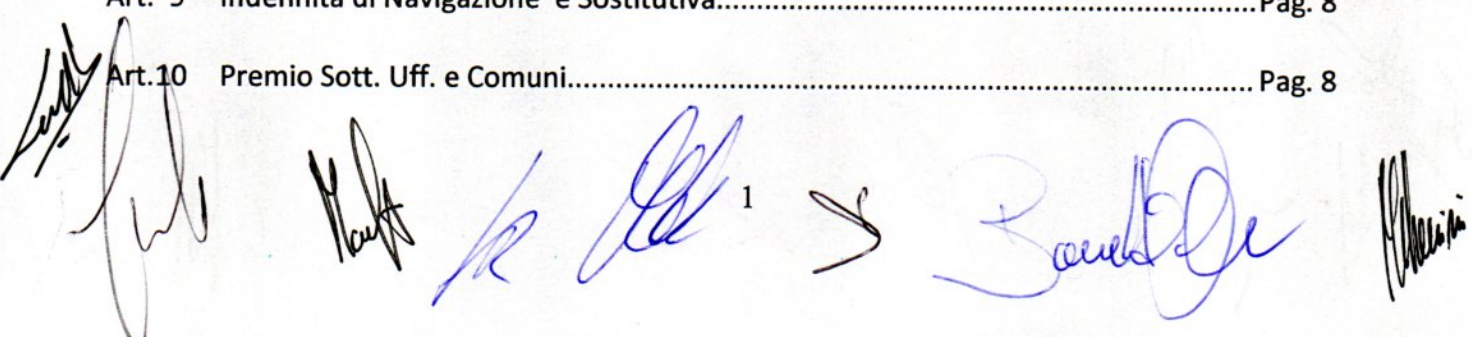
Il giorno 03 ottobre 2018 in Trieste presso la sede operativa della Società Tripmare S.p.A. si sono incontrati:

- la Società TRIPMARE S.p.A. operante il servizio di rimorchio nel porto di Trieste, rappresentata dal dott. Alberto Cattaruzza, cap. Graziano Vascotto, dal dott. Massimiliano Usberghi e dal sig. Massimo Darini;
- le Organizzazioni Sindacali FILT CGIL, rappresentata dal sig. Renato Kneipp, FIT CISL rappresentata dal cap. Alessandro Mazzucca, UIL TRASPORTI, rappresentata dal sig. Sandro Jerman, e UGL MARE rappresentata dal cap. Gabriele Bonetti.

Le parti, dopo ampia discussione hanno stipulato il presente Contratto Integrativo Aziendale della durata di anni tre. L'Ipotesi di Accordo sottoscritta dalle parti in data 06 agosto 2018 (All.B) fa parte integrante del Contratto Integrativo Aziendale ed esplicita lo scenario dei motivi e presupposti dai quali muovono le determinazioni assunte dalle parti.

Indice

Art. 1	Organizzazione del Lavoro e Consistenza Numerica del Personale Navigante.....	Pag. 3
	Elenco Nominativo Personale Marittimo Dipendente.....	Pag. 4
Art. 2	Turno ed Orari di Servizio	Pag. 5
Art. 3	Casi di Emergenza	Pag. 5
Art. 4	Tabelle d'Armamento e Consistenza della Flotta	Pag. 6
Art. 5	Domeniche e Festività infrasettimanali	Pag. 7
Art. 6	Approntamento Motori	Pag. 7
Art. 7	Indennità di Turno ed Assegno alla Persona.....	Pag. 7
Art. 8	Rimborso Spese	Pag. 8
Art. 9	Indennità di Navigazione e Sostitutiva.....	Pag. 8
Art.10	Premio Sott. Uff. e Comuni.....	Pag. 8



Art.11	Produttività notturna.....	Pag. 9
Art.12	Cambio Rimorchiatore.....	Pag. 9
Art.13	Indennità Comando e Direzione di Macchina.....	Pag. 9
Art.14	Personale adibito a riparazioni di particolare importanza.....	Pag. 9
Art.15	Lavori che non Rientrano nelle Normali Mansioni del Marittimo.....	Pag. 10
Art.16	Lavori eseguiti al di fuori del limite della Concessione.....	Pag.10
Art.17	Ferie	Pag.11
Art.18	Disponibilità.....	Pag.12
Art.19	Missione	Pag.13
Art.20	Vestiaro	Pag.13
Art.21	Varie Amministrative.....	Pag.14
Art.22	Decorrenza e Durata.....	Pag.15
Art.23	Provvedimenti Disciplinari	Pag.15

Regolamento Interno

Parte Operativa	Pag.16
-----------------------	--------

Parte Amministrativa	Pag.24
----------------------------	--------

Definizione di VII,VI,V giornata	Pag.28
--	--------

Compensi per la disponibilità per la copertura del servizio	Pag.29
---	--------

Formazione del V° rimorchiatore	Pag.31
---------------------------------------	--------

Procedure d'intervento e maturazione compensativi per VI giornata	Pag.33
---	--------

Inabilità alla navigazione	Pag.34
----------------------------------	--------

Verbale compensi Salvataggio	Pag.36
------------------------------------	--------

Norme per la Sicurezza	Pag.42
------------------------------	--------

Allegato A - Turnistica

Handwritten signatures and a page number '2' are visible at the bottom of the document.

Allegato B - Ipotesi di accordo del 06 agosto 2018.

Allegato C - Applicazione Art. 20 Bis.

Allegato D - Lettera Prot. 15907 dd. 17 giugno 2008

Allegato E - Accordo vestiario dd. 02.03.2005

Art. 1 – Organizzazione del Lavoro e Consistenza Numerica del Personale Navigante.

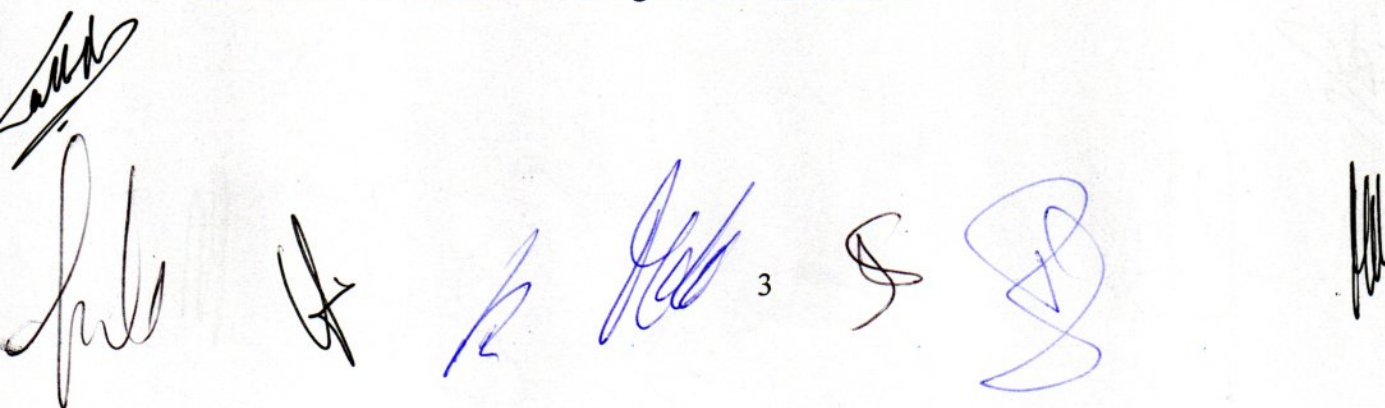
In ottemperanza agli articoli 1 e 2 con riferimento agli artt. 13 e 14 del C.C.N.L., si stabilisce che la consistenza numerica necessaria al regolare svolgimento del servizio portuale, così come previsto dalla Concessione di Rimorchio e dalla turnistica descritta nel seguente Art. 2, applicando le Tabelle di Armamento a 3 (tre) persone di equipaggio sui rimorchiatori in servizio, è fissata in 60 (sessanta) persone complessive. Tale soluzione produrrà la conseguente riduzione di 6 (sei) persone (Sottufficiali/Comuni) portando la consistenza da 66 (sessantasei) a 60 (sessanta) marittimi necessari per lo svolgimento del solo servizio di rimorchio portuale; il compito di prestare quotidianamente la reperibilità nell'arco delle 24 ore atta a formare il V° equipaggio è a carico del personale imbarcato sullo Spica ovvero con personale extra consistenza numerica regolarmente imbarcato; nell'eventualità che il predetto personale non sia operativo presso la Base rimorchiatori ed esclusivamente in via eccezionale il servizio di reperibilità (V° Rimorchiatore) verrà svolto da personale in consistenza numerica come esplicitato a pag. 31.

Il personale sarà così suddiviso per categoria:

- | | |
|--|-------|
| • Stato Maggiore Coperta | n. 20 |
| • Stato Maggiore Macchina | n. 20 |
| • Sottufficiali Coperta / Macchina e Comuni Coperta / Macchina | n. 20 |

La consistenza numerica sopra indicata, nel corso della validità contrattuale, garantisce la copertura delle assenze per malattia ed infortunio, la fruizione delle ferie e dei riposi compensativi, occasionali e parziali sostituzioni per riclassifiche e riparazioni, nonché i permessi sindacali, personali e di legge.

Di seguito si riporta l'elenco nominativo previsto dall'Art. 1 dei C.C.N.L. il quale verrà continuamente tenuto aggiornato ad ogni nuova assunzione, eventuali contratti a tempo determinato in essere saranno regolarizzati a scadenza:

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. From left to right, there is a large, stylized signature, followed by a smaller signature, then a series of initials and a signature, a small number '3', another signature, a large circular signature, and finally a vertical signature on the far right.

Elenco Nominativo Personale Marittimo Dipendente

S. M. Coperta

- 1 BANDI Stefano
- 2 BEOLCHI Giuseppe
- 3 BOMMARCO Gianpaolo
- 4 BON Eugenio
- 5 BONETTI Gabriele
- 6 DELBEN Mauro
- 7 ERMACORA Giampaolo
- 8 FORMIGLI Paolo
- 9 MACCHIAVELLI Matteo
- 10 MATTESSICH Giorgio
- 11 MAZZUCCA Alessandro
- 12 MORO Giovanni
- 13 MUCCHIUT Guido
- 14 REPANIC Antonio
- 15 SEGARICH Riccardo
- 16 STEFFE' Matteo
- 17 UNGARO Leonardo
- 18 VASCOTTO Graziano
- 19 VATTI Germano
- 20 ZENNARO Federico

S. M. Macchina

- BRUNELLO Luca
BUSATTO Costantino
CASSANO Lucio
CORENI Raffaele
DARIS Sandro
DE GRAVISI Alessandro
DI LAURO Lauro
FORZA Luca
GIACOMINI Massimo
MATTESSICH Silvio
NIERO Luca
ORSIC Hrvoje
PASCHINI Martin
PRIVILEGGI Piero
PRODAN Gabrijel
ROBBA Paolo
RUBINATO Roberto
SCARPA Alberto
SKORC Tihomir
VELIMIROVICH Stanislav

Sott./Com. Cop./Macch.

- AMBROSI Paolo
BERGAMASCO Loredano
BUBNICH Tullio
COSTA DRAGONI Roberto
DARIS VITI Maurizio
GREGO Luca
IURINCICH Edoardo
JERMAN Sandro
LIPOSSI Giuliano
MOHOVICH Edoardo
MOZZO Paolo
OLIVADOTI Claudio
PICCOLI Franco
ROTTER Maurizio
RUTTER Roberto
SAU Mauro
SCARPA Adriano
SCARPA Marco
SCARPA Mirco
ZENTILIN Stefano

Sottufficiali Coperta

Sottufficiali Macchina

Comuni Coperta

Comuni Macchina

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black and blue ink. From left to right, there is a large, stylized signature, followed by a smaller signature, then a signature with a superscript '4', and finally two more signatures, one of which is a large, looped signature.

Rimane inteso che per quanto possibile il successivo reclutamento del personale Sott. Uff. e Comune avverrà in modo da realizzare le seguenti configurazioni:

Sott.Uff. / Comuni di Coperta	Massimo	13
Sott.Uff. / Comuni di Macchina	Minimo	7

Si conferma che il rapporto 8/9 tra Sott.Uff. / Comuni verrà mantenuto per tutta la vigenza del presente contratto.

Verranno inoltre mantenuti in forza, presenti ed in servizio alla Tripmare S.p.a., 4 (quattro) marittimi, arruolati con il Contratto di Rimorchio Portuale, anche con contratto a tempo determinato, non inclusi nella consistenza numerica, i quali svolgeranno quotidianamente il servizio di reperibilità nelle 24 ore necessario ai fini della sicurezza.

Gli stessi 4 (quattro) marittimi saranno utilizzati nella turnistica dei rimorchiatori portuali (Art. 2) soltanto ed esclusivamente per armare a 4 (quattro) persone i rimorchiatori di nuova generazione, ossia nei casi previsti dalle Tabelle di Armamento Ministeriali e/o nei casi previsti dall'Art.4 tenendo in considerazione le modalità previste dalla lettera prot. 15902 dd. 17 giugno 2008 della locale Capitaneria di Porto.

A tale riguardo si precisa che dal momento in cui verrà comunicata l'emergenza la Società farà pervenire a bordo la quarta persona ad integrare l'equipaggio di tre nel più breve tempo e con ogni mezzo o canale possibile. I quattro rimorchiatori in servizio di guardia, già armati a tre persone, disormeggeranno e interverranno immediatamente nel luogo dell'emergenza per quanto possibile e nel più breve tempo possibile, fino al momento in cui verranno implementati con la quarta persona.

La Società gestirà la reperibilità in modo da garantire un'equa distribuzione della stessa. Il personale interessato non sarà gravato dalla reperibilità per più di 9,6 mesi/anno (anche per periodi inferiori alla settimana).

Qualora le parti ritenessero l'impiego di queste 4 persone non più necessario, in quanto tale servizio potrebbe venir svolto con diverse modalità, utilizzando altre risorse, le stesse si incontreranno per stabilire l'eventuale nuova organizzazione del lavoro e il relativo recupero di produttività.

Art. 2 - Turno ed Orari di Servizio.

Il servizio nel Porto di Trieste è esplicito nel Regolamento Interno e si svolge come da turnistica illustrata nell'All. A.

La turnistica è sviluppata su 21 equipaggi convenzionali.

La turnistica è finalizzata ad ottenere sui mezzi in servizio nelle 24 ore, come descritti nell'art. 2 comma 3 del vigente C.C.N.L., l'applicazione delle tabelle a 3 (tre) persone.

Art. 3 - Casi di Emergenza.

Tutte le norme previste dal vigente C.C.N.L. e dal presente Contratto Integrativo Aziendale sono soggette a deroga per casi di emergenza e per partenze di petroliere.



5



Art. 4 - Tabella d'Armamento e Consistenza della Flotta.

Sulla base delle attuali necessità operative per svolgere il servizio di rimorchio portuale si concorda di impiegare i rimorchiatori di nuova generazione, come definiti nell'Art. 2 comma 3 del vigente C.C.N.L. e previsti dalla Concessione di Rimorchio Portuale.

Anche il V° rimorchiatore ed eventuali successivi di nuova generazione, come definiti nell'art. 2 comma 3 del vigente C.C.N.L. saranno armati a 3 (tre) persone.

Su disposizione del Comando Nave, qualora a bordo di un'unità sia necessaria la presenza di un'ulteriore persona in coperta o in macchina per motivi di sicurezza o per l'esecuzione di ogni lavoro indispensabile all'effettuazione del servizio, i Sott.Uff./Comuni di Coperta/Macchina presteranno servizio nella sezione diversa da quella di appartenenza senza che da ciò ne derivi diritto di compenso, eccezione fatta per quanto previsto dal successivo art. 15.

Le unità con equipaggio a 3 persone opereranno fornendo il proprio cavo alla nave; le unità con equipaggio di 4 persone opereranno fornendo il proprio cavo alla nave o ricevendone dalla stessa uno soltanto.

Tutte le operazioni di carico e scarico di sostanze con presenza di idrocarburi sarà effettuato con equipaggio a 4 persone con Sottufficiale/ Comune macchina.

La facoltà di attivare l'iniziativa di chiamata della quarta persona è attribuita al Comandante del rimorchiatore che al momento opera a tre persone di equipaggio secondo i seguenti principi:

Obbligatoriamente: nei casi di emergenza dichiarata dall'Autorità Marittima o quando esplicitamente richiesto dalla stessa nonché per gli altri casi previsti dalle tabelle di armamento.

A sua insindacabile decisione: per ragioni di sicurezza in tutte le condizioni atmosferiche particolarmente avverse come da art. 2 comma 3 del C.C.N.L. 2015.

Previo accordo con la Direzione Aziendale: per lo svolgimento di servizi programmabili o quando ritenuto opportuno.

Ai fini della "titolarità", di seguito si elencano gli abbinamenti equipaggio/rimorchiatore/turnistica:

equipaggi	n° 1, 4, 7	titolari	Davide,
equipaggi	n° 10, 13, 16	titolari	Altair,
equipaggi	n° 19, 2, 5	titolari	Centurion,
equipaggi	n° 8, 11, 14	titolari	Taur,
equipaggi	n° 17, 20, 3	titolari	Gladiator,
equipaggi	n° 6, 9, 12	titolari	Deneb,
equipaggi	n° 15, 18, 21	titolari	Vega.

Nelle riunioni di categoria saranno definite le ulteriori relative competenze.

In caso di indisponibilità o cambiamento di singoli mezzi, gli abbinamenti di cui sopra, saranno aggiornati e/o eventualmente modificati dall'Ufficio Tecnico.

N.B. – I Sott.Uff./Comuni Macchina saranno per quanto possibile equamente suddivisi nelle varie terzine.

Art. 5 - Domeniche e Festività Infrasettimanali.

- a) Il Personale in servizio portuale in tale giornate ha diritto al 75% di 1/26° della retribuzione mensile (paga conglobata, panatica convenzionale, indennità di turno, anzianità) indipendentemente dalla durata del servizio.
- b) Considerato che la turnistica in atto contempla la fruizione dei riposi compensativi per le festività o semi festività infrasettimanali nazionali e religiose previste dal vigente C.C.N.L., sia nel caso di servizio che di riposo prefissato in dette giornate, il Personale in servizio/riposo non matura alcun compensativo né, di conseguenza, percepisce in contanti il valore dello stesso.

Art. 6 - Approntamento Motori

Il servizio sarà effettuato dal Direttore di Macchina coadiuvato da una seconda persona.

Il Personale preposto è tenuto ad assicurare tale servizio sino ad un massimo di 2 interventi nell'arco dell'orario normale di lavoro.

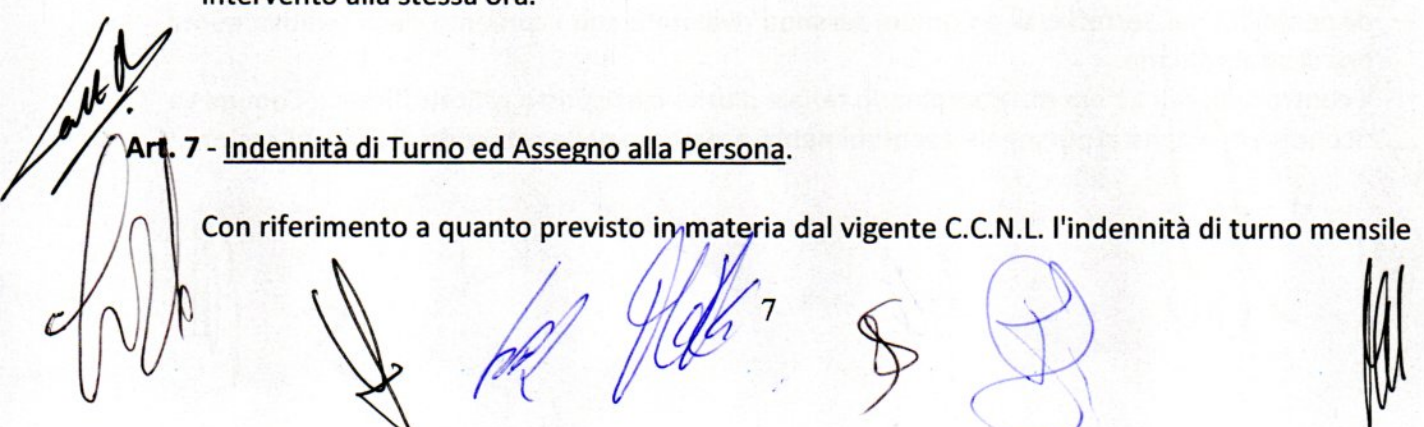
Ad eccezione del caso in cui un equipaggio preposto al riscaldamento si trovasse nelle acque del golfo, i servizi di riscaldamento necessari verranno effettuati dal restante personale.

L'incarico sarà assegnato dall'Ufficio Operativo all'equipaggio con numero di intervento più alto tra quelli stazionanti alla Base, evitando nel limite del possibile, di assegnare più di un servizio allo stesso equipaggio salvo il caso in cui in banchina sia presente un solo equipaggio.

I riscaldamenti notturni saranno assegnati entro le ore 22.00 sulla base dei numeri di intervento alla stessa ora.

Art. 7 - Indennità di Turno ed Assegno alla Persona.

Con riferimento a quanto previsto in materia dal vigente C.C.N.L. l'indennità di turno mensile

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black and blue ink. On the left, there is a large, stylized signature. To its right are several smaller, more legible signatures and initials, some of which appear to be in blue ink. The signatures are scattered across the bottom of the page, below the text of Article 7.

da corrispondersi al personale impiegato nel servizio portuale, e valida ai fini del conteggio necessario al calcolo del valore del 26° è così quantificata:

• Comandanti/Dir.Macchina	€	599,53
• Sottufficiali	€	450,11
• Comuni	€	419,62

Gli "Assegni alla Persona" attualmente in essere rimarranno invariati.

Art. 8 - Rimborso Spese.

A titolo di rimborso spese è corrisposto al Personale abitante fuori della Provincia di Trieste un compenso, da non considerarsi ad alcun effetto retribuzione, di € 6,00.

Al solo personale Sottufficiali/Comuni verrà riconosciuta, quale rimborso spese mensile forfettario (per 12 mesi non indicizzato), un importo pari a € 20,00.

Art. 9 - Indennità di Navigazione e Sostitutiva.

Ai soli effetti della cassa malattia, le quote mensili dell'indennità di navigazione da segnalare sono:

• Comandanti / Dir. Di Macchina	€ 378,68
• Sottufficiali	€ 265,43
• Comuni	€ 252,45

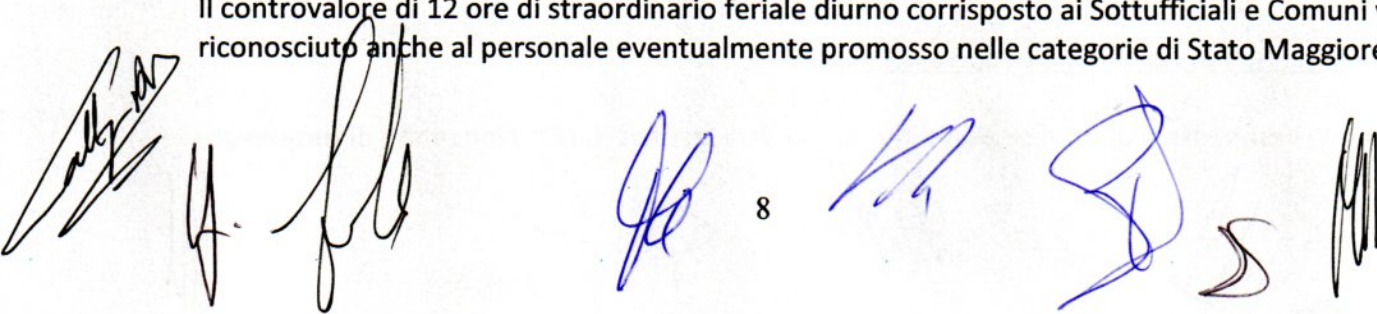
Nel caso di assenza giustificata dal lavoro per permessi individuali e di legge, permessi sindacali fruizione di riposi compensativi verrà corrisposta in sostituzione delle normali ore di servizio d'Indennità di Navigazione una Indennità Sostitutiva pari a una quota oraria di:

• Comandanti / Dir. Di Macchina	€ 3,0922
• Sottufficiali	€ 2,3170
• Comuni	€ 2,2281

Art. 10 - Premio sottufficiali e comuni.

Le quote orarie mensili di 12 ore di straordinario diurno feriale erogate quale premio per la disponibilità dei Sottufficiali e Comuni saranno rivalutate con l'aumento della relativa quota ora di straordinario.

Il controvalore di 12 ore di straordinario feriale diurno corrisposto ai Sottufficiali e Comuni va riconosciuto anche al personale eventualmente promosso nelle categorie di Stato Maggiore.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally. In the center, between the signatures, is the number '8'.

Art. 11 – Produttività notturna.

Le quote lorde mensili sono le seguenti:

- Stato Maggiore € 25,82
- Sottufficiali/Comuni € 18,08

Tali importi, distribuiti su 12 mensilità, non avranno riflessi su alcun istituto contrattuale ivi incluso il T.F.R.

Art. 12 – Cambio Rimorchiatore.

Al Personale che durante il servizio cambia il rimorchiatore per operare su un altro mezzo, è riconosciuto un compenso per ogni passaggio corrispondente al valore di un'ora di straordinario diurno feriale; detto compenso non è attribuito al personale qualora informato della variazione di unità al termine del servizio prestato nella giornata precedente o al momento di inizio del proprio orario di turno.

Art. 13 - Indennità Comando / Direzione di Macchina.

Per il solo personale preposto al Comando nave ed in servizio portuale, è riconosciuta un'indennità pari a mezz'ora di straordinario feriale diurno per ogni giornata di presenza a bordo (compresi i riposi di turno, escluse le ferie).

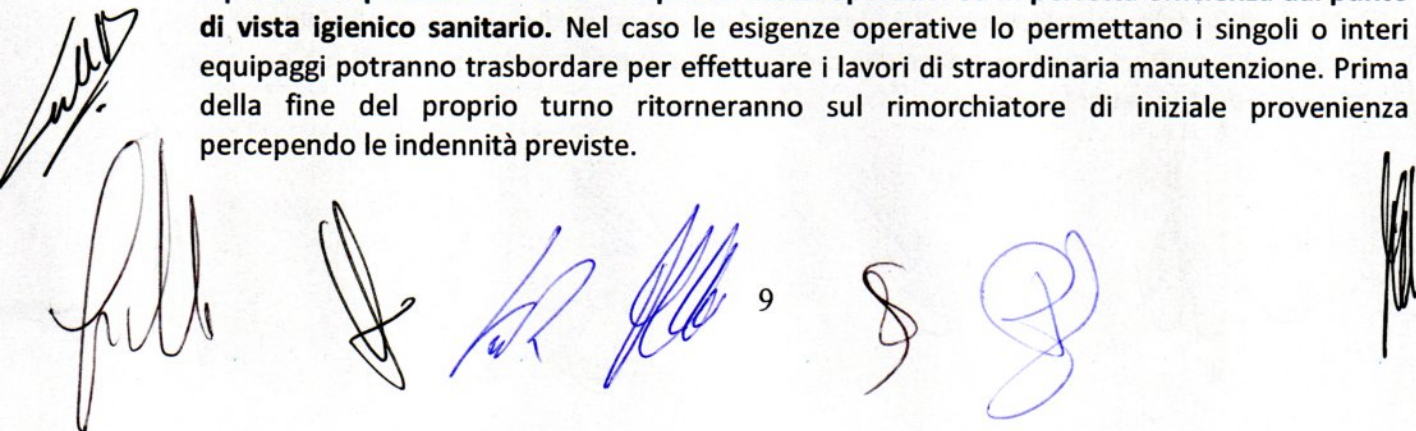
L'eventuale mezz'ora eccedente al momento della chiusura mensile del conteggio è arrotondata in eccesso.

Al personale preposto alla Direzione di Macchina verrà riconosciuta in considerazione dell'effettiva collaborazione prestata al comandante, un'indennità mensile forfettaria (per 12 mesi non indicizzata), pari ad € 71,50.

Art.14 – Personale adibito a riparazioni di particolare importanza

Al personale imbarcato che dovrà fare riparazioni che esulano dai normali lavori di ordinaria manutenzione verrà corrisposta un'ora di straordinario diurno feriale per ogni ora di lavoro. Tale indennità non sarà corrisposta per la semplice sorveglianza dei lavori ma più precisamente alla pratica e concreta esecuzione degli stessi.

Il personale prenderà servizio sempre su mezzi operativi ed in perfetta efficienza dal punto di vista igienico sanitario. Nel caso le esigenze operative lo permettano i singoli o interi equipaggi potranno trasbordare per effettuare i lavori di straordinaria manutenzione. Prima della fine del proprio turno ritorneranno sul rimorchiatore di iniziale provenienza percependo le indennità previste.



Handwritten signatures and a page number '9' are visible at the bottom of the page.

Art. 15 - Lavori che non rientrano nelle normali mansioni del marittimo

Si conviene che i lavori qui di seguito elencati, sono considerati prestazioni extra e conseguentemente, se eseguite nell'arco normale di lavoro, compensati con altrettante ore di lavoro straordinario.

Qualora le stesse prestazioni siano eseguite fuori orario normale, queste sono compensate nella misura di due ore di straordinario diurno feriale per ogni ora effettivamente eseguita.

a) Personale Coperta:

- Lavaggio della sezione macchina,
- Raschiatura e/o picchettaggio macchina,
- Pitturazione locale macchina,
- Pulizia parziale o generali sentine,
- Pulizia tanche acqua (doppio fondo),
- Maneggio lavori meccanici,
- Manutenzione pozzo catene,
- Lavori di carpenteria in legno,
- Travaso olio.

b) Personale di Macchina:

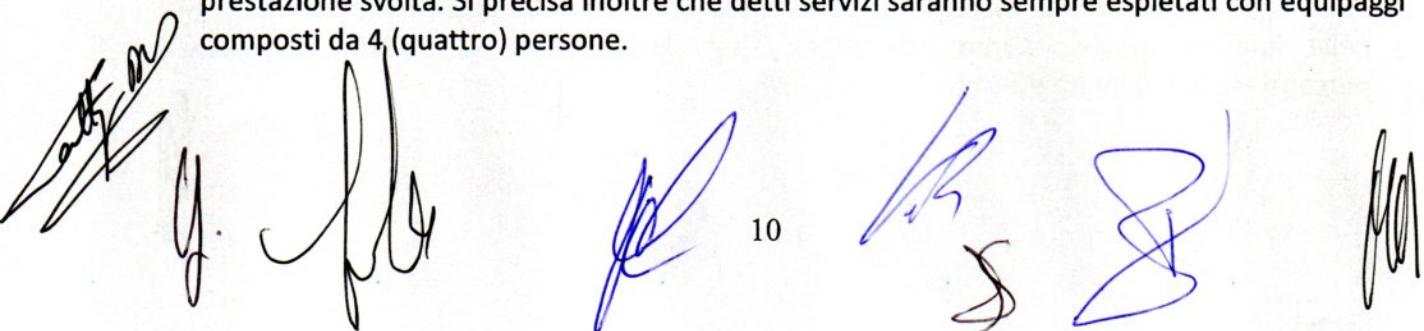
- Maneggio cavi (escluse operazioni ormeggio e disormeggio, presa e rilascio cavo rimorchio come ribadito nel Regolamento Interno),
- Pulizia tanche,
- Lavaggio, pitturazione, raschiatura e picchettaggio della coperta,
- Pulizia parziale o generale sentina,
- Pulizia tanche acqua (doppio fondo),
- Lavori sotto pagliolo.

Si precisa in ogni modo che tutti i compiti necessari al buon andamento del servizio saranno divisi equamente.

La pulizia delle parti comuni sarà di norma effettuata giornalmente dalla terza persona.

Art. 16 – Lavori eseguiti al di fuori del limite della Concessione.

Per tutti i servizi commerciali al di fuori del limite della Concessione Portuale, autorizzati dall'Autorità Marittima (es.: trasporto persone, fornitura acqua, ecc...), sarà corrisposto a tutto l'equipaggio un'indennità equivalente ad 1 ora di straordinario diurno feriale per ogni prestazione svolta. Si precisa inoltre che detti servizi saranno sempre espletati con equipaggi composti da 4 (quattro) persone.



10

Art. 17 - Ferie.

La pianificazione delle ferie sarà curata dall'Azienda che, nel mese di ottobre, raccoglierà da tutti i dipendenti le richieste relative al successivo anno solare; esse dovranno essere suddivise in tre periodi: estive (II^a settimana di giugno – II^a settimana di settembre), invernali (dicembre - marzo) ed intermedie per i restanti mesi, per un totale di cinque settimane complessive delle quali non più di due in periodo estivo.

Le singole richieste saranno vagliate con equità, favorendo l'alternanza dei periodi in armonia con i principi indicati nel Regolamento Interno e il piano definitivo sarà esposto dal primo di dicembre; richieste di modifiche successive potranno essere accettate solamente con cambi fra gli interessati.

Le parti convengono sull'opportunità di esprimere gli accumuli di ferie in termini di giornate lavorative; per tale motivo le giornate di calendario indicate come spettanze dall'art. 29 del C.C.N.L. sono divise per 1,2 e nel computo dei periodi dovuti non viene più tenuto conto né delle festività infrasettimanali, né delle domeniche e dei sabati.

Tutto il personale fruirà annualmente di complessive cinque settimane di ferie derivanti da quanto previsto dall'art. 29 del vigente C.C.N.L. e per differenza da quanto previsto dall'art. 9 dello stesso sulla riduzione dell'orario di lavoro di 40 ore annue più l'Epifania.

Più precisamente, considerato che il personale matura nel corso dell'anno lavorativo rispettivamente 21,66/23,33/25 giornate di ferie da fruire in giornate lavorative, al dipendente che ne matura 21,66/23,33 vengono aggiunte altre 3,34/1,67 giornate derivanti dalle sei accreditate per la riduzione dell'orario di lavoro più l'Epifania nonché C.C.N.L. 2015.

Le rimanenti giornate a frazioni (3,66/5,33/7) derivanti dalla predetta riduzione di orario ed Epifania, vengono trasformate in altrettante giornate/frazioni di compensativo, accreditate mensilmente in percentuale e fruite nel corso dell'anno in accordo fra le parti, programmate dopo la stesura definitiva del programma annuo delle ferie con le medesime regole. Qualora non fruite entro l'anno, dette giornate/frazioni di compensativi saranno liquidate in contanti con la paga di dicembre.

Salvo che non risulti espressamente richiesto dall'interessato al momento della presentazione della documentazione di sbarco alla Società, all'atto dello sbarco per malattia/infortunio, non viene effettuato il pagamento delle ferie maturate negli ultimi 30 giorni; lo stesso trattamento viene riservato alle giornate di compensativo derivanti dalla riduzione dell'orario di lavoro di 40 ore annue.

Si conferma la maturazione delle ferie per i singoli dipendenti durante i periodi di malattia.

Art. 18 - Disponibilità.

a) Nel caso di assenza del personale componente gli equipaggi in turno lo stesso viene sostituito dal personale previsto nell'ambito della consistenza numerica.

b) L'Azienda provvede alla sostituzione di cui sopra attingendo a personale previsto montare in servizio o terminare lo stesso anche su altra unità nella giornata interessata o, altresì, dagli equipaggi che nella giornata stessa dovessero fruire del riposo relativo alla c.d. VI^a giornata.

A tale riguardo si precisa che dovendo effettuare le sostituzioni in base a tali metodi, la scelta della persona interessata al richiamo in servizio viene effettuata in base al numero di precedenza più basso previsto dal turno e secondo la zona di intervento.

L'obbligatorietà d'intervento del Personale è regolamentata nelle procedure d'intervento per la VI^a giornata nella Parte Amministrativa del Regolamento Interno.

c) Il trattamento economico per il personale comandato in servizio in testa e in coda rispetto all'orario del proprio equipaggio avrà il trattamento come descritto a pag. 29 (Regolamento Interno).

d) Di norma il trattamento economico per il Personale chiamato in servizio in c.d. VI^a giornata è di 1 ora di straordinario per ogni ora di effettiva presenza e con un minimo garantito di 4 ore e dà luogo alla maturazione di uno/due compensativi relativamente al numero di intervento.

Al superamento della dodicesima ora di normale servizio sarà corrisposto per la prima ora un'ora di straordinario feriale/ festivo e per la seconda ora di due ore feriali diurne.

Si specifica che per i lavori iniziati dopo l'orario normale di servizio e, in ogni caso entro la 14^a ora, o per la disponibilità in detto orario, al personale interessato verrà corrisposta un'ora di straordinario, per ogni ora effettivamente prestata maggiorata dell'Indennità Servizio Prolungato.

Si ribadisce che in tutti i casi la disponibilità, che rimane facoltativa, al superamento del normale orario di lavoro darà diritto ai medesimi compensi.

Inoltre si precisa e si concorda che:

Il Personale che anticipa o che posticipa il proprio turno di servizio coincidente con i due orari di inizio turnistica 08.00 / 20.00 è in ogni modo a disposizione dell'azienda per 12 ore di lavoro più l'eventuale straordinario, fatta eccezione per quello smontante dal servizio continuativo notturno che potrà essere comunque disponibile sino e non oltre le ore 10.00 e comunque fino alla fine del servizio.

Il Personale componente gli equipaggi e non disponibile allo scivolamento si presenterà in

servizio nell'orario previsto per l'equipaggio di iniziale appartenenza.

Nel caso eccezionale (es. emergenze) in cui la prestazione del personale superi le 14 ore di servizio sono corrisposte 3 ore di straordinario diurno feriale per ogni ora eccedente la 14^a.

Art. 19 - Missione.

Il Personale in missione è retribuito, oltre che con gli emolumenti fissi, con una quota giornaliera pari a:

• Comandanti / Dir. Di Macchina	€ 13,00
• Ufficiali	€ 10,00
• Sottufficiali	€ 9,00
• Comuni	€ 8,00

Art. 20 - Vestiaro.

Ai sensi della vigente Normativa in ambito di Sicurezza il responsabile Aziendale e quello di Bordo affiancati da apposita Commissione Dotazioni garantiranno la qualità del vestiario e dotazioni che dovranno essere forniti dalla Società nei tempi e modi stabiliti da quest'ultima in accordo con la Commissione istituita. Detta Commissione, affiancata dal medico aziendale, si riunirà il 1 aprile ed il 1 ottobre ovvero su richiesta delle parti e provvederà ad aggiornare l'accordo dd. 02.03.2005 che fa parte integrante del presente contratto.

Il vestiario sarà consegnato agli interessati all'atto dell'imbarco e sostituito con le modalità previste. Si precisa che il personale è tenuto a conservare con la massima cura il vestiario assegnatogli, ad indossarlo in servizio, ed a provvedere alla pulitura dello stesso.

Per il contenimento del vestiario e dei propri effetti personali, tutti i dipendenti vengono forniti di due borse, da sostituirsi esclusivamente a restituzione delle stesse qualora danneggiate, che verranno sistemate a cura degli interessati negli scomparti appositamente destinati a terra. Per il personale in servizio presso i pontili petroliferi il container/deposito borse sarà fornito di energia elettrica per riscaldamento/asciugatura vestiario del personale stesso.

Tutto il personale viene dotato di due cerate e di due paia di stivali in gomma da sostituirsi esclusivamente a presentazione degli stessi qualora danneggianti.

Ogni 5 anni verranno fornite le lenzuola complete di federe.

Relativamente ai D.P.I. e relative scadenze la Società si fa parte responsabile.

Art. 21 - Varie Amministrative.

Con riferimento al vigente C.C.N.L. ed in particolare agli articoli 1, 3, 39, 42 e 44 dello stesso di cui si conferma la piena validità, nonché alle norme previste dal presente Contratto Integrativo Aziendale, premesso che, allo stato attuale gli appartenenti all'elenco nominativo della "TRIPMARE S.p.A." risultano di fatto essere retribuiti dalla predetta Società per l'intero arco dell'anno, inclusi i periodi di riposo e ferie e con unica esclusione di quelli di malattia, inabilità ed aspettativa, le parti convengono di formalizzare tale stato di cose, con le norme ed i limiti qui di seguito stabiliti :

- a. il presente Contratto Integrativo Aziendale si applica al Personale iscritto nell'elenco nominativo di cui all'articolo 1 del vigente C.C.N.L. ed in forza alla TRIPMARE S.p.A. mentre la normativa relativa ai 4 marittimi come descritti nell'Art. 1 sarà completata entro l'anno solare.
- b. ferma ed insindacabile restando l'autonomia decisionale della Direzione Aziendale, le nuove ammissioni nell'elenco di cui sopra saranno effettuate come previsto dagli articoli 3 e 4 del vigente C.C.N.L. e con preferenza al Personale navigante proveniente da altre unità della Società anche in considerazione dell'anzianità maturata;
- c. in riferimento all'art. 15 del vigente C.C.N.L. il numero delle promozioni da effettuare è determinato dalle vacanze esistenti o che si verificheranno nelle singole qualifiche e gradi in relazione alla consistenza del personale riferita alle Tabelle d'Esercizio ed alle relative riserve determinata ai sensi dell'art. 1 del Contratto Integrativo Aziendale;
- d. periodo di imbarco: come da prassi esistente e consolidata, lo sbarco potrà avvenire per malattia, infortunio, richiesta aspettativa e per i casi previsti dal Codice della Navigazione, nonché dall'art. 39 del vigente C. C. N. L.;
- e. i periodi di ferie saranno soggetti alla normativa dell'art. 29 del vigente C.C.N.L. e dagli articoli del presente Contratto Integrativo Aziendale e relativo regolamento;
- f. malattia ed infortunio: il personale di cui all'elenco sopra indicato risulta assicurato contro le malattie ed infortuni ai sensi di Legge, nonché come da art. 32 e 33 del C.C.N.L., compresa la malattia insorta dopo il 28° giorno dallo sbarco.

Al marittimo, sbarcato per malattia o infortunio, dopo la guarigione, si applicherà la normativa prevista dal Regolamento Interno del presente Contratto Integrativo Aziendale.

Per quanto riguarda l'inabilità, farà testo la materia concordata tra le parti nel documento "Inabilità alla Navigazione" del presente Contratto Integrativo Aziendale.

Il Trattamento di Fine Rapporto continua a maturare anche durante l'assenza per malattia o infortunio come da art. 36 del vigente C.C.N.L..

g. in caso di mancanza prolungata di Personale, con previste assenze superiori a 15 giorni, con continuati e ripetuti interventi in c.d. 6° giornata, l'Azienda provvederà ad utilizzare Personale assunto a tempo determinato anche nell'ottica di futuri inserimenti definitivi nell'organico aziendale; di conseguenza gli eventuali interessati a tale temporaneo impiego, se ritenuti idonei, matureranno precedenza per l'assunzione definitiva.

Per quanto non contemplato e non compatibile con il presente Contratto, restano valide tutte le Norme di Legge, quelle del C.C.N.L. in vigore, nonché quelle previste dagli allegati al presente Contratto Integrativo Aziendale ovvero gli accordi in essere non modificati dall'attuale disciplina contrattuale.

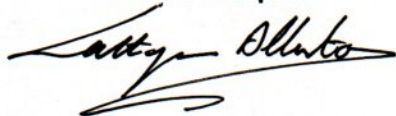
Art.22 - Decorrenza e Durata.

Il presente Contratto Integrativo Aziendale decorrerà per la parte economica ed operativa dal 15.10.2018 ed avrà scadenza il 14.10.2021 nei termini concordati nell'Ipotesi di Accordo (All.B).

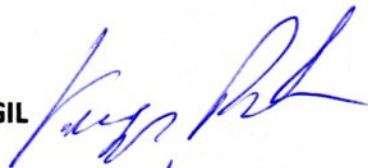
Art. 23 - Provvedimenti Disciplinari.

Le parti concordano di dare applicazione ai contenuti dell'Art.7 C.C.N.L. 2015.

TRIPMARE S.p.A.



FILT CGIL



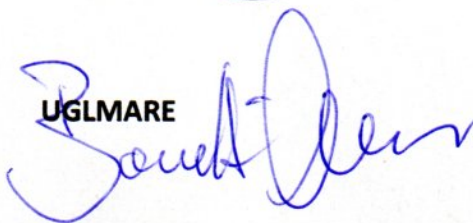
FIT CISL



UILTRASPORTI



UGLMARE



~~Handwritten signature~~
H. f. a

Handwritten initials: *pe*, *S*, *M*, *S*

REGOLAMENTO INTERNO

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' COMPOSTO DA UNA PARTE OPERATIVA CHE HA PER OGGETTO GLI EQUIPAGGI E DA UNA PARTE AMMINISTRATIVA CHE HA PER OGGETTO IL SINGOLO DIPENDENTE E LA CATEGORIA DI APPARTENENZA.

Parte Operativa

Si precisa che in caso di disponibilità, il singolo dipendente non è legato all'equipaggio di appartenenza, ma che in ogni caso non può essere comandato in servizio due volte nella stessa giornata, con eccezione di quanto previsto al punto della "Definizione di VII^a/VI^a/V^a giornata, armo del V° rimorchiatore e scivolamenti".

Nel porto di Trieste il turno di lavoro viene gestito con 21 equipaggi operativi con i seguenti orari :

a) Servizio notturno 20.00 - 24.00 / 00.00 – 08.00

- Smonta normalmente alle 08.00. Completa il lavoro eventualmente iniziato prima delle 08.00. Prolunga il servizio solo nei casi previsti dalla disponibilità.

Nel caso in cui la prestazione del personale smontante dal servizio notturno superi l'orario di normale fine servizio, viene corrisposta un'ora di straordinario per la prima ora, due ore diurne feriali per la seconda e tre ore diurne feriali per quelle successive di effettivo lavoro. Si confermano le ore 10.00 quale limite massimo per la prestazione straordinaria del servizio.

Nell'eccezionalità che il lavoro dovesse prolungarsi oltre le ore 12.00 il personale maturerà anche 1 compensativo.

- Il limite massimo delle prestazioni straordinarie o dell'inizio della prestazione è il seguente:

Se in navigazione inizia il lavoro in qualsiasi momento sino alle ore 08.00 e lo porta a compimento. Gli equipaggi non sono tenuti ad uscire mezz'ora prima delle 08.00 per lavori previsti al Molo VII o oltre, e un quarto d'ora prima delle 08.00 per la restante zona.

- A quanto sopra fanno eccezione le manovre per la partenza di petroliere che debbono venire assicurate in tutto l'arco delle 24 ore senza interruzioni.

b) Servizio giornaliero 08.00 – 20.00

Eventuale straordinario 20.00 - 22.00. Al superamento della 12^a ora di normale servizio sarà corrisposta per la prima ora un'ora di straordinario feriale / festivo e per la seconda ora due ore feriali diurne e tre ore diurne feriali per quelle successive di effettivo lavoro. Può posticipare il servizio nei casi previsti dalla disponibilità e per lo stesso motivo può essere inserito nel servizio continuativo notturno 20.00 – 24.00 / 00.00 – 08.00. Può essere inserito in servizio di guardia notturna (dopo essere montato in regolare servizio alle 08.00 e fatto libero entro le ore 12.00) non prima di aver goduto di 10 ore di riposo nel caso di assenze improvvise del personale previsto prendere servizio in arco notturno. Si confermano le ore 22.00 quale limite massimo per la prestazione straordinaria del servizio.

- Il limite massimo delle prestazioni straordinarie o dell'inizio della prestazione è il seguente:

Se in navigazione inizia il lavoro in qualsiasi momento sino alle ore 22.00 e lo porta a compimento. Gli equipaggi non sono tenuti ad uscire mezz'ora prima delle 20.00 per i lavori previsti al Molo VII o oltre, e un quarto d'ora prima delle 20.00 per tutti gli altri casi.

- A quanto sopra fanno eccezione le manovre per la partenza di petroliere che debbono venire assicurate in tutto l'arco delle 24 ore senza interruzioni.

Rimane inteso che qualora vengano a crearsi momentanei esuberi il relativo personale prenderà servizio presso la base operativa in Porto Vecchio sul c.d. V rimorchiatore, o successivo, purché questi siano operativi, senza percepire il c.d. "Cambio Rimorchiatore" (Art. 12 C.I.A.) anche per lavori eseguiti su più mezzi come previsto nei capitoli successivi.

Note sul turno

Equipaggi di guardia ai Pontili Petroliiferi

- Gli equipaggi destinati a tale servizio saranno quelli con il numero di intervento 1 e 2 montanti rispettivamente alle ore 08.00 e alle ore 20.00, opereranno secondo la sequenza dei numeri di turno.
- Nel caso di assenza o momentanea indisponibilità dell'equipaggio / rimorchiatore destinati all'ormeggio SIOT, questo sarà di regola sostituito dal numero più basso della Base.

Regole generali

A. Si precisa che gli equipaggi R1 – R2 – R3 se non utilizzati per ferie programmate hanno orario 08-16 da lunedì a venerdì.

1. Gli stessi, comunque preavvisati per iscritto e con l'orario di tutta la settimana entro le ore 20:00 del sabato precedente, saranno destinati alla copertura di permessi sindacali, personali, di legge, riposi compensativi, sostituzione per avarie, riclassifiche e non percepiscono alcun compenso per le giornate di sabato e domenica libere.
2. Per tutte le variazioni al preavviso di cui al punto precedente sarà corrisposto un compenso secondo le modalità previste dagli scivolamenti.
3. La giornata di sabato sarà considerata intervento facoltativo in VI giornata. La domenica è il VII giorno.
4. Per subentranti malattie, la persona in equipaggio R che viene inserita in turno continuativo non percepirà ulteriori compensi se non per l'eccedenza delle 37,3 ore settimanali sia come straordinario che come compensativo.
5. In tutti i casi gli equipaggi 08-16 da lunedì a venerdì non faranno più di 37,3 ore ovvero percepiranno i compensi sub E.
6. Per le festività contrattuali infrasettimanali saranno liberi dal servizio senza perdita della giornata lavorativa percependo anche l'Indennità di Navigazione.
7. Se richiesti intervenire in questa giornata, per esigenze di servizio, saranno considerati come L4 (intervento volontario in VI giornata con doppio compensativo).
8. Per festività contrattuali cadenti il sabato o la domenica percepiranno comunque una giornata compensativa per ogni festività.
9. Per quanto possibile l'Ufficio Operativo eviterà al personale in riserva di allacciare più blocchi di comandate consecutive.

B. Per necessità organizzative il personale potrà scivolare in testa al proprio orario di servizio (con orario 08.00-20.00) percependo le relative indennità e senza che questo comporti la perdita dei benefici derivanti dal servizio originale.

C. Si precisa che per la composizione del c.d. V° equipaggio si provvederà come previsto e sottoscritto nell'Ipotesi di Accordo dd. 06 agosto 2018 (che fa parte integrante del presente CIA) e dal relativo paragrafo (pag. 31).

D. Nei casi eccezionali per la copertura di personale mancante per improvvise malattie, infortuni, ecc. questo sarà sostituito da personale in servizio che prolungherà il proprio turno o che lo riprenderà per portarlo a termine. Esempi esplicativi sono riportati nel successivo capitolo Compensi per la copertura del servizio.

E. Per quanto possibile l'Uff. Operativo eviterà di mettere in servizio sullo stesso mezzo contemporaneamente due Sott. Uff. / Comuni di Macchina.

Le regole di cui sopra sono integrate come segue:

- Gli equipaggi in turno contraddistinti dal n° 1 al n° 21, nella settimana in "riserva", denominati R1, R2, R3 (All. A), saranno destinati prioritariamente, seguendo il numero di intervento, alla copertura delle ferie programmate ed in subordine alla copertura delle malattie, infortuni, permessi o quant'altro e nel caso alla formazione del V° equipaggio.

Potranno essere impiegati nel turno, senza compenso alcuno, sino al raggiungimento delle 37.3 ore settimanali previste.

Gli stessi non utilizzati come sopra menzionato avranno orario nominale 08.00 – 16.00 dal lunedì al venerdì (ore 13.00).

Saranno comunque impiegati a bordo di rimorchiatori in orario 08-16 operativi con la facoltà da parte aziendale e consenso del dipendente di concedere permessi giornalieri e/o settimanali a fronte di una trattenuta pari al 50% del valore di un compensativo. La giornata del venerdì sarà trattata con lo stesso rapporto.

Alla fine di detto periodo il personale rientrerà nell'equipaggio di appartenenza.

- Agli effetti della manutenzione l'orario va dalle 08.00 alle 17.00 con l'interruzione di un'ora per la consumazione del pasto.

Resta inteso che i lavori di manutenzione si eseguono nelle ore normali di lavoro, nei giorni feriali dal lunedì al sabato compreso.

Si precisa che anche il personale in scivolamento o in sesta giornata effettuerà le manutenzioni negli orari sopra specificati.

- La prestazione inizia dal momento in cui il rimorchiatore è a disposizione della nave agli ordini del pilota o del Comandante della nave stessa.

- Per la determinazione del tipo di compenso farà fede l'orario indicato sul Giornale Nautico P.te 2^a.

- Si specifica che per i lavori iniziati dopo l'orario normale di servizio, o per la disponibilità in detto orario, comunque sino al raggiungimento della 14^a ora, verrà corrisposta un'ora di straordinario per ogni ora effettivamente prestata maggiorata dell'Indennità Servizio Prolungato.

- Tutta la parte operativa del presente Regolamento è suscettibile a variazioni in base a modifiche apportate dal Concedente il servizio di rimorchio e dalle mutate o particolari esigenze del traffico.

- I numeri d'intervento sono specificati nel turno ed il primo ad intervenire a parità d'orario sarà quello con il numero più basso rispetto alla zona dove avviene il primo servizio, successivamente i lavori e di conseguenza i numeri d'intervento avvengono a rotazione su tutti i rimorchiatori in servizio nel porto sino ad un'ora prima della fine del servizio. L'Ufficio Operativo coordinerà il lavoro affinché gli equipaggi cessino il servizio come previsto dal turno, o quanto prima. Il numero di intervento scatta nel momento in cui uno o più mezzi lasciano il posto di stazionamento. Solo se tutti i rimorchiatori escono insieme e rientrano insieme si applica la regola del "Buono" per ridefinire i numeri dei prossimi interventi.

Riguardo all'assistenza sottobordo, o trasporto persone, o interventi di soccorso in mare, o analoghi servizi, il n° 1 del momento si intenderà il n° 1 della Base.

- Si precisa che per l'effettuazione di eventuale lavoro straordinario (dopo la fine del servizio) interverrà il numero più basso della base.
Per facilitare la nuova organizzazione del lavoro viene qui di seguito fatto un esempio di come ruoteranno i numeri d'intervento tra i vari equipaggi in servizio:

Esempio n° 1:

- 08.00 partenza Petroliera intervengono i rim.ri della SIOT come n° 1 e n° 2
- 08.45 partenza molo VII intervengono i rim.ri della Base (divenuti n° 1 e n° 2)
- 09.30 arrivo molo VII intervengono i rim.ri della SIOT (divenuti n° 1 e n° 2).

Esempio n° 2:

- 08.00 partenza Adriaterminal intervengono i rim.ri della Base come n° 1 e n° 2
- 08.45 partenza molo VII intervengono i rim.ri della SIOT (divenuti n° 1 e n° 2)
- 09.30 arrivo molo VII intervengono i rim.ri della Base (divenuti n° 1 e n° 2).

Dagli esempi sopra esposti si conferma la rotazione dei numeri d'intervento per tutti i rimorchiatori in servizio nell'arco lavorativo.

Iniziano a lavorare quelli della Base o quelli della SIOT secondo la tipologia e collocazione del primo lavoro confermato ad inizio servizio e a seconda della zona di appartenenza (spartiacque delle zone è la testata del molo VII).

Si conferma altresì che i rimorchiatori una volta usciti dall'ormeggio per eseguire un lavoro non rientrano sino a fine servizio.

Per i lavori sino ad un'ora prima della fine del servizio interverranno i rimorchiatori destinati alla zona di appartenenza indipendentemente dal numero d'intervento maturato.

N.B. – Per motivate ragioni tecniche/organizzative l'Ufficio Tecnico può richiedere il fermo mezzo in banchina. In questo caso la rotazione avverrà sui rimanenti mezzi.

- Regole generali a ogni fine lavoro:

Stesso lavoro stesso numero di partenza dall'ormeggio se non sussiste almeno mezz'ora di differenza sul "Buono".

Lavoro diverso stesso numero di partenza dall'ormeggio se non sussiste almeno un quarto d'ora di differenza registrata sul "Buono".

L'equipaggio con personale provvisoriamente ai lavori, o in conseguenza di ragionevoli motivi organizzativi, rimane in coda al turno di uscita.

L'equipaggio con un Caposervizio in tirocinio sarà sempre il primo ad intervenire con eccezione

dei turno continuativo notturno dalle ore 22.00 alle ore 06.00 e dopo le 8 ore normali di servizio. Il Caposervizio in tirocinio potrà venire trasbordato su qualsiasi unità in servizio, senza compenso di passaggio a completa discrezione dell'Ufficio Operativo.

- Nei casi di a) bunkeraggio, b) prove in mare, c) scarico morchie/sentine, d) cambio olio, e) fuori servizio per avaria, f) movimento del rimorchiatore per ordine dell'Ufficio Operativo, scatterà il numero di turno come se si trattasse di lavoro normale.
- Nel caso un rimorchiatore venisse stornato dopo aver ricevuto l'ordine di uscita dal posto di stazionamento scatterà il numero di intervento solo se avrà lasciato l'ormeggio.
- Salva specifica richiesta del Comando nave/pilota, che per esigenze tecniche modifichi la seguente regola, l'Ufficio Operativo comunicherà attraverso l'ordine di lavoro il numero di intervento, ciò anche per agevolare i Comandanti nella scelta delle posizioni; a tale proposito si specifica la regola generale valevole per qualsiasi numero di rimorchiatori impiegati:

Arrivi:	n. 1 = prora esterna / ev. fornitura cavo	n. 2 = poppa / ev. fornitura cavo
	n. 3 = prora interna	n. 4 = poppa o pushing

Partenze:	n. 1 = prora esterna / ev. fornitura cavo	n. 2 = poppa centro / ev. fornitura cavo
	n. 3 = poppa lato	n. 4 = prora interna o pushing

Si precisa che i rimorchiatori destinati alla Siot saranno quelli che completeranno la manovra compatibilmente con le esigenze di servizio (ultimi a lasciare la manovra).

- Dovendo cedere la propria posizione in base al numero di intervento ad altro rimorchiatore, tale cambiamento non comporterà variazioni nelle posizioni degli altri rimorchiatori ed il cedente chiederà ordini direttamente al Pilota.
- Si precisa che il Comando nave o il Pilota potrà modificare la posizione dei mezzi a disposizione ma non potranno mutare il numero di intervento dei rimorchiatori in servizio (tra mezzi di nuova generazione o del tipo tradizionale) richiedendo altresì l'uscita di ulteriori mezzi. Nel caso di precisa richiesta dell'Uff. Operativo di modifica del numero di intervento verrà corrisposta a tutto l'equipaggio interessato 1 ora di straordinario diurno feriale (lavori non rientranti).

Assistenza Sottobordo

- Per tutti i turni:

Farà assistenza il numero 1 del momento della Base e resterà sottobordo sino alla fine del servizio. Gli altri rimorchiatori svolgeranno il normale servizio di porto.

L'Ufficio Operativo potrà alternare nel servizio un altro rimorchiatore solamente se non impegnato in altri lavori.

Compiti del Personale Coperta / Macchina

Tutto il personale è tenuto a svolgere la manutenzione ordinaria dei rimorchiatori sociali per quanto di competenza della categoria di appartenenza, garantendo la collaborazione necessaria all'Azienda.

Il personale è chiamato ad adeguare le attività di bordo alle procedure aziendali e a realizzare la corretta e puntuale compilazione dei documenti amministrativi e manutentivi prodotti dall'Azienda per il continuo miglioramento del sistema.

Fermo restando quanto previsto dall'Art.13 CCNL, l'effettuazione precisa e continua dei lavori di manutenzione a bordo dei rimorchiatori è in prima battuta in carico agli equipaggi, compatibilmente con il servizio di rimorchio. Per gli interventi di manutenzione più gravosi, per quelli che richiedono la messa fuori servizio del mezzo o per quelli dove sono necessari particolari attrezzature la Società si appoggerà a personale extra-consistenza ricevuta espressa richiesta dal bordo. Resta inteso che rimarrà sempre reperibile telefonicamente il Responsabile dell'Officina e dell'Ufficio Tecnico o persona a ciò deputata.

Il personale ha il compito di realizzare la tempestiva comunicazione, nelle forme prestabilite, di problematiche tecnico-operative. Si conferma che qualsiasi attività operativa dovrà rispettare le Norme previste dai piani di sicurezza.

I componenti gli equipaggi svolgeranno tutti i compiti inerenti alla propria qualifica ed inoltre, in riferimento all'art. 4 del Contratto Integrativo Aziendale, svolgeranno anche i seguenti servizi:

Personale di Coperta: Coadiuverà il Direttore di Macchina in tutti quei lavori di necessità ed urgenza che dovessero presentarsi in navigazione o comunque lontano dalla base, per garantire il regolare funzionamento e la sicurezza dei rimorchiatori. In caso di riscaldamento motori su un altro mezzo, il Personale di Coperta, a rotazione, accompagnerà il Direttore di Macchina per assicurare un aiuto in caso di necessità. Provvederà al trasporto delle provviste di macchina.

Personale di Macchina: Interverrà per l'ormeggio, il disormeggio, il maneggio, la presa ed il recupero del cavo di rimorchio ed in tutti quei casi in cui il Comandante lo riterrà necessario per il regolare funzionamento del servizio e la sicurezza del rimorchiatore.

Gli interventi esterni, comunque eseguiti su mezzi della flotta sociale, saranno comunicati al Comando di bordo e quindi organizzati in maniera da garantire la massima presenza degli addetti dell'Officina.

Le Ditte esterne saranno chiamate ad eseguire adeguata pulizia nelle aree interessate alla loro presenza; al Direttore di Macchina prima di prendere servizio sul mezzo interessato ai lavori saranno fornite le specifiche scritte degli interventi eseguiti.

L'Azienda implementerà il sistema telematico esistente atto a favorire le comunicazioni bordo / terra / bordo.

- Il magazziniere, o chi per esso, sarà presente e potrà distribuire le provviste di bordo in arco giornaliero tra le 08:00 e le 12:00 di ogni giorno feriale; quelle destinate ai rimorchiatori stazionanti in Porto Nuovo saranno consegnate a bordo nel più breve tempo possibile. Rimane inteso che obbligatoriamente ogni fine mese i comandi di bordo comunicheranno le rimanenze mensili al fine di provvedere alla loro fornitura/reintegro ad inizio mese.
- Nel container in P.F.V. sarà posizionata una lavatrice e una lavasciuga al servizio del personale imbarcato.
- I rimorchiatori in servizio saranno dotati di impianti TV funzionanti.
- I rimorchiatori in servizio saranno dotati di chiamate selettive.
- I rimorchiatori non verranno forniti di cavi misto acciaio.
- I rimorchiatori operanti a tre persone saranno dotati di apparecchi radio portatili per le comunicazioni tra equipaggio inoltre tutti i rimorchiatori di nuova generazione saranno dotati di reti per il recupero di naufraghi.
- Le missioni del personale navigante verranno preventivamente concordate con le OO.SS.

Ormeaggio Rimorchiatori a tre persone d'equipaggio

- Il tipo di ormeaggio individuato per l'accosto alla banchina prevede l'utilizzo di tre cavi così ripartiti:
 - Traversino centrale, costituito da cavo con caratteristiche di resistenza e carico superiori (tipo DYNEMA);
 - Cavo alla lunga prodiero, costituito da cavo in polipropilene (< 48 mm);
 - Cavo alla lunga poppiero, costituito da cavo in polipropilene (< 48 mm);
- Il cavo centrale sarà sempre fissato sulla bitta di bordo a centro nave e su quella corrispondente di terra.

- La bitta in banchina corrispondente a quella centrale di bordo avrà fissato un ulteriore traversino dotato di messaggera per il recupero da bordo tramite mezzo marinaio.
- I cavi alla lunga saranno voltati a terra, quando possibile su bitte oppure su bitta e opportunamente rinviate sulle apposite piastre.
- Ciascun rimorchiatore sarà dotato di due mezzi marinai (uno lungo e uno corto).
- Su ogni rimorchiatore saranno installati due parabordi opportunamente distanziati in modo da evitare il brandeggio in banchina.
- Le passerelle in dotazione per l'accesso a bordo saranno quelle di tipo leggero.
- Verrà applicata sabbia antisdrucchiabile sulle parti di bottazzo praticate.
- Il rimorchiatore sarà sempre dotato di un cambio di cavi per l'ormeggi volanti.

Nota finale riguardante tutti i punti

- Tutti i casi non contemplati e le materie escluse o parzialmente disciplinate saranno regolamentate in seguito su richiesta di una delle parti.
- I casi dubbi saranno risolti per analogia e quelli non direttamente regolamentati saranno discussi tra l'Ufficio Operativo e le OO.SS i quali continueranno ad operare in base al principio scelto.

Parte Amministrativa

- Le frazioni dell'ora di straordinario si arrotondano ad ora intera ad eccezione del caso previsto dall'art. 13 del Contratto Integrativo Aziendale.
- Si specifica che il valore dell'Indennità Servizio Prolungato come descritta nel Regolamento Interno è commisurata al valore di due ore di straordinario diurno feriale:

Comandanti/Direttori Macchina	€ 29,56
Sottufficiali	€ 22,82
Comuni	€ 21,70

Il compenso per la prestazione fornita dalle ore 22.00 alle 08.00, dopo aver svolto orario 08.00 – 16.00, è così determinato: dalle ore 22.00 alle ore 24.00 con 3 ore di straordinario diurno feriale per ogni ora di presenza dalle 00.00 alle 08.00 con 1 ora di straordinario con un minimo di 8 ore nonché l'eventuale maturazione di compensativo/i per la c.d. VI giornata (non riprende servizio nella stessa giornata).

- Il compenso per il servizio approntamento motori (Art.6 CIA) è quantificato in 1 ora di straordinario feriale diurno se la prestazione è effettuata in orario diurno nel corso della presenza in servizio e in 2 ore di straordinario feriale diurno se la prestazione viene effettuata in orario notturno nel corso della presenza in servizio.

Compensativi

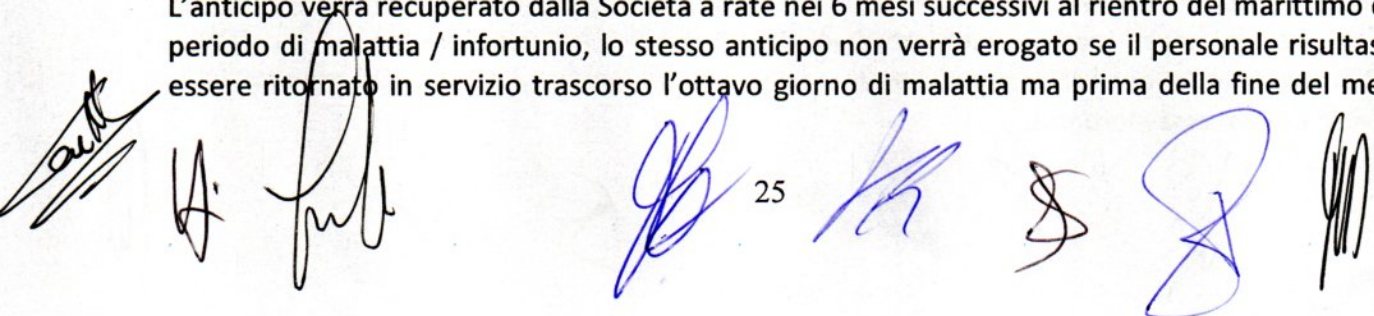
- a. I riposi compensativi maturati possono venir fruiti compatibilmente con le esigenze del servizio dai singoli dipendenti, in accordo con l'Azienda.
- b. A completamento di quanto previsto nell'art. 5 comma B del Contratto Integrativo Aziendale, si precisa che il godimento dei compensativi inerenti le Festività Infrasettimanali è inserito nella Turnistica e precisamente nelle settimane con tre riposi anziché due. Essendo compresi nella Turnistica pure il 2 giugno ed il 4 novembre, dette festività non faranno maturare giornate di compensativo.
- c. Il bilancio dei compensativi sarà fatto annualmente il 30 novembre con il pagamento degli stessi non fruiti nel mese di dicembre.
- d. Su richiesta del dipendente il pagamento dei compensativi maturati potrà essere effettuato in qualsiasi momento in ragione del 50% dell'accumulo.
- e. Essendo prefissati i riposi settimanali per tutti gli equipaggi, si conviene di non attribuire il +1 per le domeniche lavorate, nè il -1 per i riposi prefissati.
- f. Nel caso un singolo dipendente con i compensativi in attivo abbia, per motivi personali, necessità di fruire di una giornata di libertà dal servizio, si rivolgerà con sufficiente anticipo all'Ufficio Operativo che con l'utilizzo di eventuali riserve, L1, L2 e L3, provvederà alla sua sostituzione.

Il dipendente che viene dimesso dal periodo di malattia / infortunio deve presentarsi nella mattina successiva alla dismissione all'Ufficio Operativo / Movimento Equipaggi per la visita di imbarco, munito di tutti i documenti e visite mediche in corso di validità.

La disponibilità ad ogni effetto del dipendente nei confronti della Società decorre dalla data in cui lo stesso si presenta all'Ufficio di cui sopra con l'idoneità richiesta. Nel caso di sbarco per malattia / infortunio, la giornata corrispondente alla data di sbarco è a carico dell'Azienda.

Anticipo erogazioni periodo di malattia / infortunio

- L'azienda si impegna ad anticipare quanto dovuto dall'INPS/INAIL se richiesto dall'interessato dopo l'ottavo giorno di malattia e per un massimo di 90 giorni e verrà corrisposto con le stesse modalità e scadenze previste per la normale retribuzione.
- L'anticipo verrà recuperato dalla Società a rate nei 6 mesi successivi al rientro del marittimo dal periodo di malattia / infortunio, lo stesso anticipo non verrà erogato se il personale risultasse essere ritornato in servizio trascorso l'ottavo giorno di malattia ma prima della fine del mese



25

relativo all'erogazione delle competenze.

- La società si impegna a comunicare l'ammontare delle previste competenze all'INPS/INAIL ed all'interessato entro 5 giorni lavorativi dalla data dello sbarco.
- Nel caso di necessità di visita medica urgente o programmata, il dipendente si impegna ad informare tempestivamente l'Ufficio Operativo che provvederà (se necessario) alla sua sostituzione.
- L'Ufficio Operativo / Movimento Equipaggi provvederà al più rapido rientro nel turno.
Se inserito a bordo, con orario 20.00 – 08.00, si concorda un forfait di quattro ore di straordinario diurno feriale.
- Per quanto concerne i riposi settimanali (VI^a e VII^a giornata) del Personale rientrante da malattia / infortunio, si concorda che:

Se il dipendente rientra tra lunedì e mercoledì compreso, senza possibilità di godere alcun riposo in quella settimana, gli verranno accreditate due giornate di compensativo (una se riesce a usufruire di una giornata di riposo)

Se il dipendente rientra tra giovedì compreso e domenica, senza possibilità di godere alcun riposo settimanale, gli verrà accreditata una giornata di compensativo.

Ferie

- Essendo il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, potrà essere accreditato in ogni momento al singolo dipendente l'ammontare totale delle ferie dell'anno in corso.
- Lo scaglionamento in più periodi concordati non viene considerato interruzione.
- Per i periodi programmati non è necessario il preavviso di dieci giorni, ma è sufficiente l'avviso per la sostituzione.
- I periodi di ferie programmati non potranno essere né interrotti né spostati a meno che non intervenga un accordo tra Azienda e dipendenti.
- Per il godimento di ulteriori periodi di licenza relativi a ferie di anni precedenti e non programmati, l'Azienda darà il preavviso di dieci giorni a meno che non intervenga un accordo diverso tra le parti interessate.

L'inizio o la fine dei periodi di ferie programmate è posposto di un giorno solo nel caso in cui il personale montante/smontante abbia nella giornata di lunedì l'orario 00.00-08.00.

Qualora non vi fossero richieste specifiche di periodi di licenza, si intenderà che il dipendente lascia libera scelta all'Azienda.

- Le modifiche al programma ferie sono ammesse solo con cambi di periodi tra gli interessati, con l'aggiunta delle settimane di compensativo eventualmente maturato od eventuali residui ferie. Quanto precede previo avviso all'Azienda e con l'approvazione di quest'ultima.
- Il Personale che alla fine dell'anno dovesse trovarsi nella situazione di aver goduto più ferie o compensativi di quelli maturati, provvederà all'azzeramento attraverso il programma dell'anno successivo.
- Nel caso di morte di parenti stretti (moglie, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, conviventi) il personale fruirà di due giorni liberi consecutivi senza alcun onere a suo carico.
- In caso di rientro dalle ferie in giornata diversa dal lunedì, qualora il dipendente risulti in servizio sino alla domenica successiva senza aver fruito dei riposi relativi alla VI^a e VII^a giornata, lo stesso viene retribuito con straordinario più compensativo per le giornate non fruito.
- Per una corretta gestione delle ferie, si conviene di stabilire che per tutte le categorie il numero massimo dei dipendenti contemporaneamente in ferie nel periodo estivo (14 settimane) sarà di tre persone, per il restante anno sarà di due.
- Le ferie estive spettanti saranno garantite essere usufruite anche con l'assunzione di personale a tempo determinato che, già abilitato, sarà inserito immediatamente in turnistica.

Nota:

Si consiglia al personale di effettuare richieste di ferie diversificate di anno in anno onde dare una turnazione regolare ai periodi, con riferimento specifico a quelli estivi, variando la richiesta sui quattro mesi (giugno, luglio, agosto e settembre) nell'arco degli anni in modo da facilitare l'accoglimento della stessa. Si precisa che in caso di eccessive richieste coincidenti si verificherà lo storico dando una precedenza cronologica a chi non ha goduto il periodo interessato.

- Il pagamento della 13^a e 14^a mensilità sarà effettuato da 5 e 7 giorni prima della festività cui si riferisce.
- Si precisa che il premio "ad personam" attualmente riconosciuto al personale di Stato Maggiore si riferisce al periodo luglio anno precedente / giugno anno in corso e frazionabile in dodicesimi.

Aspettativa.

- Il Personale con anzianità di Azienda non inferiore a 5 anni potrà chiedere un periodo di aspettativa con conservazione del posto per il tempo strettamente necessario, ai sensi dell'art.30 e 37 bis del vigente C.C.N.L..
- Eventuali casi particolari saranno presi in esame dalle parti (Azienda e OO. SS.).

DEFINIZIONE DI VII (SETTIMA), VI (SESTA) E V (QUINTA) GIORNATA DEL PERSONALE DI TURNO.

- **VII (settimana) giornata:**
Riposo settimanale, senza numeri, sempre libero, da martedì a domenica.
- **VI (sesta) giornata:**
Secondo riposo settimanale, da martedì a domenica.
- **V (quinta) giornata:**
Terzo riposo settimanale, conseguente ai compensativi delle festività infrasettimanali ed inserite nel turno, una settimana sì ed una settimana no è gravato da disponibilità.

Giorni liberi se lavorati:

	Emolumenti	Se domenica	Se fest. Infra.
VII [^] giornata	straordinario + 1 o 2 compensativi	+ 75%	+ 75%
VI [^] giornata	straordinario + 1 o 2 compensativi	+ 75%	+ 75%
V [^] giornata	straordinario + 1 o 2 compensativi	impossibile	+ 75%

Maturazione compensativi:

1. Disponibile, lavora in VI[^] giornata;
2. Disponibile, lavora in V[^] giornata;
3. Riposo settimanale lavorato per cause di forza maggiore;
4. Personale del turno che lavora in V[^] giornata in giorno di festività infrasettimanale (doppio compensativo);
5. Smontante le 08.00 lavora dopo le ore 12.00



**Compensi per la disponibilità per la copertura dei 4 rimorchiatori
previsti dal turno.**

Disponibile 08.00 - 16.00 (Riserve)

08.00 - 16.00	orario normale	
16.00 - 20.00	straordinario	(1 x 1) + ev. indennità servizi prolungati
dalle 20.00 in poi	straordinario	(3 x 1)

Disponibile 08.00 - 20.00 (in Turno)

08.00 - 20.00 orario normale

Se messo in turno 20.00 - 08.00

20.00 - 24.00	straordinario	(2 x 1)
00.00 - 08.00	straordinario	(1 x 1) + compensativo/i

Se messo in turno 20.00 - 08.00 (Dopo aver preso servizio alle 08.00)

Es. n°1 (con riposo, libero entro le 1200):

08.00 - 12.00	orario normale	
22.00 - 24.00	straordinario	(3 x 1)
00.00 - 08.00	straordinario	(1 x 1) + compensativo

Es. n°2 (caso emergenza - senza riposo):

08.00 - 20.00	orario normale (libero prima possibile)	
22.00 - 24.00	straordinario	(1 x 1)
00.00 - 08.00	straordinario	(1 x 1) + 2 compensativi (3 x 1) dopo la 14 ^a ora

Disponibile orario 20.00 – 08.00

20.00 - 08.00	orario normale	
08.00 - 09.00	straordinario	(1 x 1) + ev. indennità servizi prolungati
09.00 - 10.00	straordinario	(2 x 1) (caso cavo prima delle 08.00) (1 x 1) + indennità servizi prolungati (cavo dopo le 08.00)
dalle 10.00 in poi	straordinario	(3 x 1) + 1 comp. dopo le ore 12.00 (es. emergenza)

Se messo in turno 08.00 – 20.00 (In testa all'orario di servizio)

08.00 - 20.00	straordinario	(1 x 1 per scivolamento)
20.00 - 21.00	straordinario	(1 x 1) + ev. servizi prolungati (cavo dopo le 20.00)
21.00 - 22.00	straordinario	(2 x 1) oppure straordinario (1 x 1) + ev. servizi prolungati (cavo dopo le 20.00)
Dalle 22.00 in poi	straordinario	(3 x 1) (es. emergenza)

Formazione del V° Rimorchiatore

La formazione del V° equipaggio seguirà il seguente schema procedurale:

1. In costanza dell'agevolazione ex art. 172 Bis il personale dello Spica è sempre il primo ad intervenire.
2. In assenza dell'ex art. 172 Bis si farà ricorso a personale extra consistenza numerica.
3. Qualora la stessa non dovesse avere più efficacia, e venisse meno la disponibilità del personale sub 1 e 2, la reperibilità del V° rimorchiatore sarà in capo al Personale Tripmare con la seguente procedura:
Personale in turnistica: Il Personale interessato compone gli equipaggi con orario di lavoro 08.00 – 20.00 e 20.00 – 08.00 contraddistinti con il n° d'intervento 1 e 2 in turnistica, la precedenza sarà data al numero più basso e al Personale residente in un raggio di 60' dalla sede operativa, il periodo interessato alla reperibilità andrà dalle 08.01 sino alle 20.00 per gli equipaggi smontanti alle 08.00 e dalle 20.01 alle 08.00 per gli equipaggi smontanti alle 20.00.

La Società, fermo restando quanto sopra esplicito, si riserva di utilizzare la seguente procedura:

- A. Se il lavoro è confermato entro le ore 20.00 del giorno precedente il servizio, l'equipaggio sarà formato con l'intervento volontario del personale in VI^a giornata / scivolamento.
- B. Se il lavoro è confermato in fuori orario o comunque non permettendo l'intervento in VI^a giornata / scivolamento l'equipaggio sarà composto con personale volontario.
Personale volontario: La disponibilità volontaria ha una durata di 24 ore a partire dalle 08.01 di ogni giornata. Il personale che si dà disponibile come volontario si obbliga per un periodo di tempo (una settimana da lunedì a domenica) ad intervenire per periodi di 24 ore nelle giornate contraddistinte nella turnistica come: L3 – L, detto personale sarà individuato contestualmente ai movimenti settimanali del personale marittimo. Gli interessati, per ogni giornata in cui abbiano prestato attivamente (a bordo) il servizio di reperibilità, percepiranno, oltre al compenso previsto, un premio. Detto premio, a partire da 40,00 € (lordo dipendente), verrà incrementato di 10,00 € per ogni giornata successiva alla prima in cui si abbia prestato attivamente (a bordo) il servizio di reperibilità.

La durata dell'intervento a bordo del rimorchiatore sarà limitata al tempo necessario all'espletamento della manovra/assistenza/emergenza, al termine della quale il personale sarà reso libero, lo stesso potrà venir richiamato a prestare la propria opera all'interno delle 24 ore di disponibilità.

Il trattamento economico per il personale disponibile è di 20,00 € (lordi) per ogni giornata di disponibilità (24 ore) nel caso di 1° intervento il personale sarà compensato con il trattamento economico dovuto al n. 2 della VI giornata, con un minimo garantito di 4 ore di straordinario, per ogni intervento successivo saranno garantite ulteriori 4 ore di straordinario minimo garantito.

Le 4 ore garantite iniziano 60 minuti prima dell'entrata in servizio.

Il quinto rimorchiatore dovrà essere pronto a muovere entro 60 minuti dalla chiamata, l'equipaggio lavorerà su una unità che la Società provvederà ad identificare.

N.B.- Qualora in costanza dell'agevolazione ex art. 172 bis. Il personale dello Spica risultasse impossibilitato alla formazione del V° equipaggio si seguiranno le procedure previste sub. 2 e 3.

Allegato

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Procedure d'intervento e maturazione compensativi per la VI^a giornata

Procedure d'intervento

Definizione: di norma la VI^a giornata coincide con il primo giorno di riposo.

Per la VI^a giornata dovuta ad assenza di personale per: ferie, malattia, infortunio, permesso sindacale, pratiche, missioni e permessi di legge si procederà nel seguente modo:

Precedenza d'intervento:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Personale in turno L1 | obbligo d'intervento; |
| 2. Personale in turno L2 | obbligo d'intervento; |
| 3. Personale in turno L3 | facoltativo; |
| 4. Tutte le altre posizioni | facoltativo; |

Maturazione compensativi

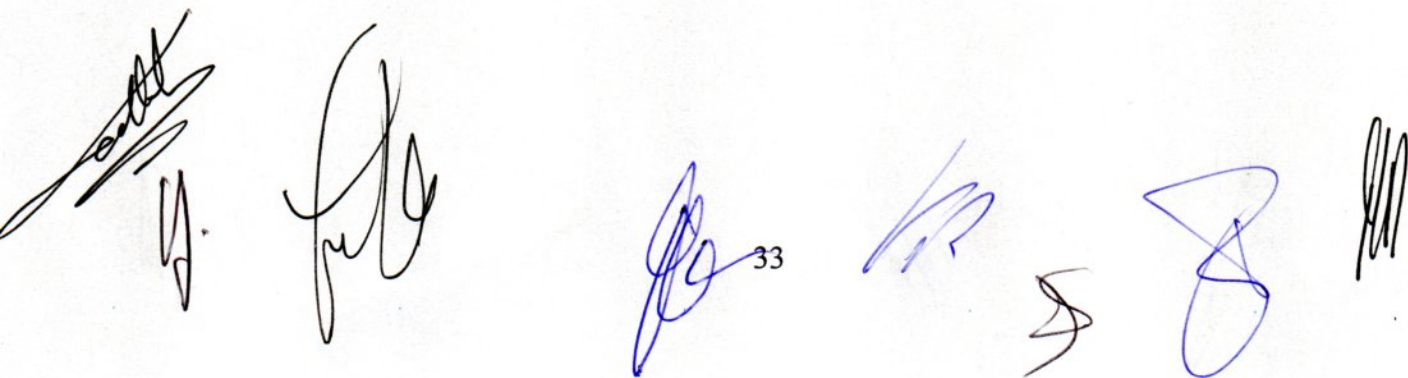
La maturazione di compensativi per la VI giornata dovuta ad assenza di personale per: ferie, malattia, infortunio, permesso sindacale, pratiche, missioni e permessi di legge seguirà la seguente regola:

Il n° 1 di intervento matura 1 compensativo

Il n° 2 di intervento o più matura 2 compensativi

I compensativi maturati per la VI^a giornata dovuta alla copertura di assenze dovute a richieste personali (es. richiesta compensativi) seguirà la seguente regola:

Tutti maturano 1 compensativo.



33

INABILITA' ALLA NAVIGAZIONE

1) COMPORTO

Il periodo di 240 giorni di comportamento di cui al vigente C.C.N.L. maggiorato di ulteriori 120 giorni viene aumentato di otto mesi, nel caso di personale marittimo con precedente contratto a tempo indeterminato che abbia in corso una pratica di presunta inabilità alla navigazione.

2) RESPONSI DELLE COMMISSIONI MEDICHE

Nei seguenti casi di responso della Commissione Medica Permanente di prima, pervenuto entro e non oltre gli otto mesi di cui al precedente punto

- 1) viene concordato quanto segue:
 - a. "Abile alla navigazione": il marittimo reimbarca.
 - b. "Temporaneamente inidoneo alla navigazione": vedi legge n. 1486 di data 16-10-1962 e relativo trattamento da parte della Cassa Marittima.
 - c. "Inabile alla navigazione": nel caso che l'interessato provveda al ricorso alla Commissione Medica Centrale di secondo grado e ne invii copia per conoscenza alla Tripmare S.p.A. sino al responso della Commissione stessa, ma comunque non oltre il periodo di otto mesi di cui sopra, a richiesta dell'interessato questi verrà impiegato dalla Società per prestazioni lavorative a terra con inquadramento del Contratto relativa alla prestazione svolta. L'Azienda avrà la facoltà di inserire o meno il dipendente nell'Ufficio Tecnico o Operativo. Tutto quanto sopra con una disponibilità massima di due posti lavorativi a terra e nei termini consentiti dalle norme dei vigenti regolamenti sanitari e dell'Ufficio dei Lavoro. Al compimento dell'ottavo mese, qualora l'atteso responso non risulti ancora pervenuto, interverrà la risoluzione del rapporto di lavoro a terra fermo restando per il marittimo cui venga ritirato definitivamente il libretto di navigazione la facoltà di usufruire dei benefici di cui al successivo punto 3).

3) RITIRO DEFINITIVO DEL LIBRETTO DI NAVIGAZIONE

Nel caso di ritiro definitivo del libretto di navigazione a seguito di dichiarata inabilità alla navigazione da parte della Commissione Medica Centrale di secondo grado, l'Azienda garantirà, nel limite massimo di quattro casi all'anno, la corresponsione di un importo corrispondente a-

- 5 annualità di retribuzione sino al compimento dei 30° anno di età
- 4 annualità di retribuzione dai 30 anni compiuti al compimento dei 40°
- 3 annualità di retribuzione dai 40 anni compiuti al compimento del 50°
- 2 annualità di retribuzione dai 50 anni compiuti al compimento dei 60°
- 1 annualità di retribuzione dai 60 anni compiuti al compimento dei 65°

che avrà luogo entro venti giorni dal ricevimento da parte della Società della sentenza della Commissione di secondo grado.

Per annualità di retribuzione si intende la cifra costituita dagli elementi di cui all'elenco allegato meno le detrazioni previste dalla legge a carico del lavoratore; il tutto moltiplicato per 14.

4) VARIE

Resta inteso che dai benefici di cui al presente accordo vengono esclusi coloro che hanno maturato gli anni di servizio richiesti per avere diritto al massimo della pensione e/o coloro che siano stati dichiarati non idonei alla navigazione a causa di etilismo.

5) DECORRENZA E DURATA

Il presente Accordo decorre dal 15 ottobre 2018 e la sua scadenza coincide con quella del rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale.

Qualora nel corso della sua validità gli argomenti di cui sopra vengano trattati e definiti da accordo sindacale nazionale o da leggi al riguardo, il presente Accordo decadrà automaticamente e non costituirà trattamento di miglior favore ad alcun effetto.

EMOLUMENTI MENSILI IN VIGORE AL MOMENTO DELLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE:

Paga base

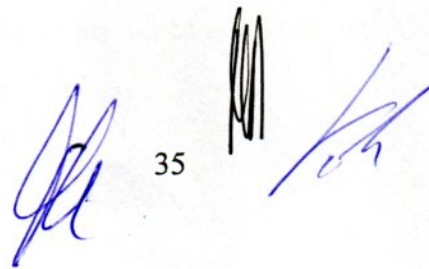
Contingenza

Indennità di turno

Scatti anzianità

Rimborso spese

Indennità Navigazione (quota segnalata alla Cassa Malattia)



**FACSIMILE DI VERBALE DI ACCORDO DI DATA DICEMBRE 1989 SULLA
DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DI SALVATAGGIO, DISINCAGLIO ED
ASSISTENZA.**

L'anno addì ... del mese di... in Trieste, fra la..... rappresentata dal Sig..... assistito dai Sigg..... e le Organizzazioni Sindacali FILT CGIL, rappresentata dal Sig..... assistito dai Sigg....., FIT CISL rappresentata dal Sig. assistito dai Sigg..... e la UILTRASPORTI, rappresentata dal Sig....., assistito dai Sigg., in relazione a quanto previsto dall'Accordo 15-5-74, si è stabilito e concordato quanto segue:

La Commissione prevista dall'art. 1 dell'Accordo 15-5-74 è composta dai Sigg.....

Premesso che:

Il Codice della Navigazione per quanto riguarda il soccorso ed il salvataggio, art. 496 e seguenti, disciplina la suddivisione del premio fra Armatore ed Equipaggio nel caso di servizio prestato da nave non armate ed equipaggiate per il salvataggio.

Considerato che:

- 1 L'oggetto sociale della "....." riguarda sia il rimorchio che il salvataggio;
- 2 Per effetto dei C.C.N.L. vigente, il personale è imbarcato su unità adibite al servizio di rimorchio delle navi ed al soccorso delle navi, e pertanto la prestazione lavorativa in operazioni di soccorso e salvataggio è fra quelle normalmente rientranti fra le mansioni del personale stesso.

Pur essendo tutti i mezzi della "....." armati ed equipaggiati per operazioni di salvataggio, disincaglio e comunque di soccorso, tutti i rimorchiatori hanno la qualifica R.I.Na. di rimorchiatore di salvataggio.

I rimorchiatori con la qualifica R.I.Na. di salvataggio sono, al pari di tutti gli altri mezzi, impegnati nelle normali operazioni di rimorchio.

Nelle operazioni di soccorso, a meno di esigenze tecniche particolari, vengono impiegati i mezzi immediatamente disponibili.

Il personale presta servizio a rotazione, indistintamente su tutti i mezzi della Società.

In una medesima operazione di soccorso e salvataggio, possono essere contemporaneamente

impiegati sia mezzi con la qualifica R.I.Na. di salvataggio sia gli altri.

Il personale durante le operazioni di soccorso e salvataggio verrà compensato, per le ore di effettivo lavoro, secondo quanto previsto dai vigenti C.C.N.L., dalla Contrattazione Integrativa e dal presente Accordo, intendendosi con ciò che il compenso convenzionale previsto dagli artt. 4 e 5 viene a comprendere tutte le pretese su qualsiasi base eventualmente fondate che gli equipaggi potessero avanzare.

3 Prestazioni compensate: verranno compensate le operazioni di salvataggio, disincaglio ed in genere di assistenza non definibile secondo i postulati dei I e II comma dell'Accordo 15-5-74, purchè compensate come tali da parte dell'Assicurazione, con esclusione a titolo semplificativo di:

- a. Operazioni ordinate dall'Autorità Marittima o Consolare per la salvaguardia della vita umana in mare;
- b. Operazioni riguardanti pescherecci di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate;
- c. Disincagli - manovre non compensati come tali dall'Assicuratore;
- d. Operazioni derivanti da rotture di ormeggio non compensate come tali dall'Assicuratore;
- e. Salvataggi di galleggianti stabilmente fissati alla riva o in mare;
- f. Ritrovamenti di pertinenze o dotazioni di navi;
- g. Operazioni riguardanti navi militari non compensate dall'Assicuratore;
- h. L'assistenza senza operazione diretta alle navi fino a 1000 T.S.L. non compensate dall'Assicuratore;
- i. natanti e rimorchiatori dei "Gruppo....." escluse altre navi dello stesso.

3. Definizione delle operazioni: si definisce salvataggio, inteso come assistenza con operazione diretta, l'intervento dei rimorchiatori inteso ad evitare un danno o sanare una situazione gravemente compromessa di una nave in mare, intervento effettuato a richiesta della nave soccorsa, subordinatamente all'avvenuta stesura di uno o più cavi o ad operazioni di rimorchio - spinta.

Si definisce disincaglio, inteso come assistenza con operazione diretta, l'intervento dei rimorchiatori che riporti a galleggiare una nave divenuta inetta alla navigazione per urto contro ostacolo costiero e/o sottomarino, intervento effettuato a richiesta della nave soccorsa, subordinatamente all'avvenuta stesura di uno o più cavi od operazioni di rimorchio - spinta. L'assistenza sarà resa a base del compenso di salvataggio quando compensata dall'Assicuratore.

4. Ammontare dei compenso: viene riconosciuto al personale dei rimorchiatori un compenso pari al:

20% (venti percento) dello stesso premio netto effettivamente riconosciuto alla
" e da esso percepito, qualora trattasi di operazioni effettuate in porto;

28% (ventotto percento) dello stesso premio netto riconosciuto e percepito, qualora trattasi di operazioni effettuate fuori dal porto;

L'ambito portuale per Trieste è quello delimitato dall'area di concessione.

5. Compensi supplementari: alle percentuali sopra indicate verranno aggiunte le seguenti percentuali:

7% (sette percento) nel caso di incendia a bordo di navi petrolifere gasiere o di navi che trasportino merci pericolose, identificate e discriminate come tali sulla base dei D.P.R. 9 maggio 1968, n. 1008;

5% (cinque percento) nel caso di incendio su navi da carico e passeggeri;

3% (tre percento) nel caso di operazioni svolte con mare pari o superiore a forza 5 (scala descrittiva dello stato dei mare Codice n. 3700 dell'O.M.M. - all. 2);

2% (due percento) se i rimorchiatori operano su basso fondale tale da rendere la manovra pericolosa e molto impegnativa;

2% (due percento) se si opera con nebbia fitta o con raffiche di vento superiori agli 80 Km/h in porto;

1 % (un percento) se si opera con nebbia fitta o con raffiche di vento superiore agli 80 Km/h fuori porto.

6. Condizioni meteomarine: le condizioni meteomarine verranno accertate sulla scorta di bollettini dei servizio meteorologico dell'Aeronautica e di ogni altro documento provante che valga a localizzare con precisione le condizioni meteomarine stesse.

Le condizioni in cui operano gli equipaggi e che determinano i compensi supplementari saranno riconosciute indipendentemente dalla durata delle condizioni stesse.

7. Processo verbale di accordo: l'attribuzione dei compenso sarà fatta constatare, entro due mesi dalla data di incasso dello stesso, da parte della Commissione paritetica di cui alla lettera a) in un processo verbale indicante:

- a. L'ammontare incassato dall'Armatore per l'operazione;
- b. L'ammontare netto;
- c. La percentuale spettante agli equipaggi;
- d. Il totale del premio da ripartir
- e. L'ammontare pro capite da versare a ciascun interessato (all 4).

Al processo verbale saranno allegati i seguenti documenti:

- Accordo stipulato tra la "....." ed il suo cliente;
- Sentenza per Arbitri o per giudizio che fissa la somma assegnata alla Società,
- Estratto delle spese da dedurre dal totale lordo dei premio ottenuto per determinare il totale netto.

L'Armatore comunicherà ai membri della Commissione Paritetica, a soccorso avvenuto:

- I nominativi delle Società assicuratrici dei carico e della nave;
- L'instaurazione della procedura arbitrale e giudiziale;
- Il nome degli Arbitri;
- Le località ove gli arbitrati o giudizi si svolgono.

Il contratto "No cure/No pay", accettato dall'Armatore, viene riconosciuto valido dall'equipaggio, al quale sarà documentato.

8. Pagamento dei compensi: il pagamento dei compenso agli equipaggi, previsto da questo Accordo, dovrà avvenire al compimento dei sesto mese e non oltre il settimo mese dalla data del processo verbale di cui al punto 7) del presente Accordo.

Sulle somme dovute decorrerà l'interesse legale dal momento in cui la "....." avrà incassato il compenso al momento del pagamento della somma agli aventi diritto.

9. Rimorchiatori noleggiati: qualora il rimorchiatore venga noleggiato ad impresa estera con equipaggio a carico del noleggiante e del noleggiatore, la determinazione del compenso di salvataggio verrà fatta secondo le norme ed i contratti in vigore nei porti dell'impresa cui la nave è noleggiata.

Qualora in detto contratto non fosse contemplata la quota del premio di salvataggio per l'equipaggio, la Società si riserva di interpellare la Commissione Paritetica prima di stipulare il contratto.

Inoltre la Società riterrà valido detto contratto nel caso di rimorchiatori presi a nolo ed armati completamente o parzialmente con Personale distolto dalla consistenza numerica prevista dal Contratto Collettivo.

10. Decorrenza e durata: con il presente Accordo si intende soddisfatta ogni e qualsiasi ulteriore

rivendicazione degli equipaggi dei rimorchiatori della "....." circa i compensi di salvataggio, disincaglio ed assistenza.

Il presente Accordo decorre dalla data odierna ed ha una scadenza coincidente a quella del CIA in vigore.

Esempio di calcolo della divisione del compenso di salvataggio riguardante il Personale effettivamente partecipante all'operazione.

PORTO DI TRIESTE

Comandante	Punti 6
Direttore Macchina	Punti 5
Nostromo	Punti 4
Marò/Motorista	Punti 3
Elettricista/Fuochista	Punti 3
Giov. Coperta/Macchina	Punti 2
Mozzo	Punti 1

FUORI PORTO O ALTURE

Comandante	Punti 7
Direttore Macchina e	
I° Coperta	Punti 6
Ufficiali	Punti 5
Nostromo	Punti 4
Marò/Motorista	Punti 3
Elettricista/Fuochista	
Cuoco (se interno)	Punti 3
Cuoco (se esterno)	Punti 2
Giov. Coperta/Macchina	Punti 2
Mozzo	Punti 1

Qualora il salvataggio fosse effettuato attraverso l'esaurimento di masse d'acqua, al Personale di Macchina verrà riconosciuto un ulteriore mezzo punto da aggiungersi ai punti prestabiliti dalle Tabelle.

Se al salvataggio partecipano più mezzi della o da essa noleggiati, viene nominato dalla Direzione Sociale il "Comandante del Salvataggio", ad esso verrà riconosciuto un ulteriore punto da aggiungersi ai punti prestabiliti dalle Tabelle. Presupposto essenziale per l'applicazione di tale regola è che il "Comandante del Salvataggio" sia imbarcato in qualità di preposto al comando su uno dei mezzi partecipanti all'operazione.

Un ulteriore mezzo punto sarà riconosciuto e pertanto da aggiungersi ai punti prestabiliti dalle Tabelle, al Personale distintosi per capacità, sforzo e rischio nell'operazione menzionata nei documenti ufficiali (Giornale Nautico parte seconda).

Esempi di divisione di Euro 10.000,00

Porto

Equipaggio formato da:

Comandante, Direttore Macchina, Nostromo, Motorista e Marinaio

Comandante	Punti	6 x 476.19	Euro	2.857,14
Direttore Macchina	Punti	5 x 476.19	Euro	2.380,95
Nostromo (1)	Punti	4 x 476.19	Euro	1.904,76
Motorista (1)	Punti	3 x 476.19	Euro	1.428,57
Marinaio (1)	Punti	3 x 476.19	Euro	1.428,57
	Punti	21 x 476.19	Euro	10.000,00

Altura

Equipaggio formato da: Comandante, Direttore di Macchina, 1° Ufficiale Coperta, 1° Ufficiale di Macchina, Nostromo, Motorista, Marinaio, Marinaio, Marinaio Cuoco.

Comandante	Punti	7 x 256.41	Euro	1.794,87
1° Ufficiale Coperta	Punti	6 x 256.41	Euro	1.538,46
Direttore Macchina	Punti	6 x 256.41	Euro	1.538,46
1° Ufficiale Macchina	Punti	5 x 256.41	Euro	1.282,05
Nostromo	Punti	4 x 256.41	Euro	1.025,64
Motorista	Punti	3 x 256.41	Euro	769,23
Marinaio	Punti	3 x 256.41	Euro	769,23
Marinaio	Punti	3 x 256.41	Euro	769,23
Marinaio Cuoco	Punti	2 x 256.41	Euro	512,83
	Punti	39 x 256.41	Euro	10.000,00

NORME PER LA SICUREZZA

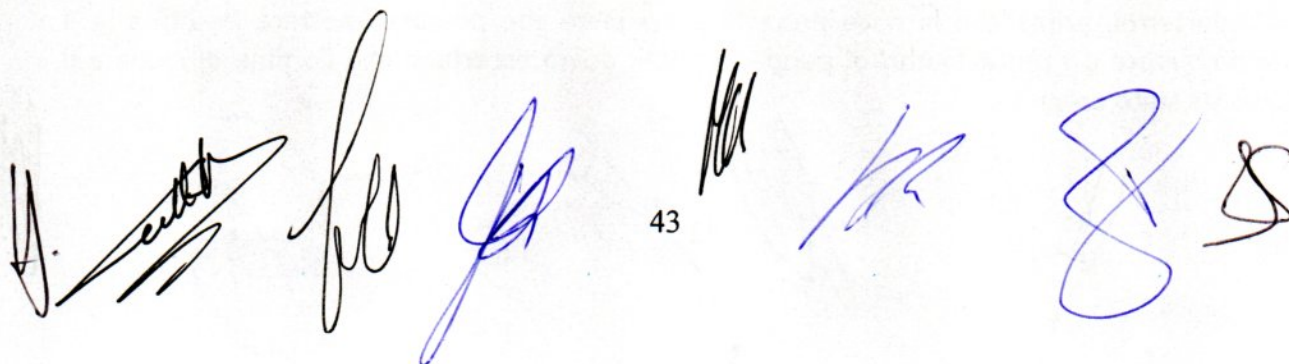
Le norme sotto elencate si intendono pienamente in vigore. Le stesse saranno riviste in parte o completamente in considerazione dell'utilizzo di rimorchiatori di avanzata tecnologia nonché all'applicazione dei dettami contenuti nelle emendanti leggi italiane in materia.

1. All'arrivo della nave i piloti, prima di iniziare la manovra di entrata, si accerteranno che siano disponibili i rimorchiatori richiesti e gli ormeggiatori.
2. I piloti di norma eviteranno di eseguire nello stesso bacino portuale manovre contemporanee che comportino pericoli.
3. I rimorchiatori dovranno avvicinarsi per ricevere il cavo nel momento 'in cui siano richiesti di tale operazione dal Comando della nave. Particolare riguardo a questa norma deve essere dato quanto la nave manovra in condizioni meteorologiche avverse. Quanto sopra sempre nel rispetto delle norme di sicurezza di seguito specificate.
4. I rimorchiatori in attesa della nave devono disporsi in modo da non intralciare la rotta e debbono mantenersi a distanza prudenziale sino a quando questa non abbia ridotto la velocità a limite di sicurezza non superiore ai 5 nodi orari.
5. Alle navi in arrivo, il cavo di rimorchio di prora non dovrà essere preso dal rimorchiatore tramite la "gaffa", ma servendosi sempre della sagola.
6. Dovendo dare più di un cavo di rimorchio allo stesso rimorchiatore per la sicurezza dell'operazione, ogni cavo dovrà essere filato dallo stesso passacavi ed inoltre i cavi dovranno essere ben pareggiati.

Le condizioni meteomarine o situazioni particolari possono suggerire soluzioni diverse delle precedenti; in questi casi i piloti dei porto ed i capitano dei rimorchiatori si faranno parte diligente per operare nel modo più sicuro sia per quanto riguarda la nave ed il suo equipaggio, sia per quanto riguarda il rimorchiatore e relativo equipaggio.

7. Nel caso in cui sia il rimorchiatore a fornire il cavo della nave, il pilota provvederà affinché il personale della nave sia dettagliatamente informato. In particolare che la sagola "heaving line" dovrà essere lanciata dalla nave al rimorchiatore e che la lunghezza del cavo sarà stabilita dal Comandante del rimorchiatore stesso.
8. Qualora stia per essere necessario l'uso della bozza, il rimorchiatore ne darà preavviso e sia la nave che il rimorchiatore dovranno manovrare con particolare attenzione.
9. Alla partenza, prima che la nave proceda a manovre che possono mettere in difficoltà il rimorchiatore o i rimorchiatori di poppa, il pilota dovrà accertarsi che l'ordine di mollare il cavo sia stato eseguito.

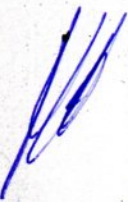
10. Durante le operazioni di rimorchio, i rimorchiatori dovranno tenere in funzione l'apparato VHF. Nelle comunicazioni VHF fra nave e rimorchiatore dovranno premettersi sempre i nomi della nave e dei rimorchiatore trasmittente e ricevente, onde evitare equivoci con altre navi e rimorchiatori in manovra. Ai messaggi ricevuti dovrà essere data conferma via radio. Da parte dei rimorchiatore, in caso di avaria degli apparecchi VHF, sarà sufficiente l'uso di segnali acustici. Nell'impossibilità di comunicare tramite VHF, il Comandante dei rimorchiatore dovrà farsi parte diligente per poter quanto meglio ricevere segnalazioni di ordini da parte della nave.
11. I Comandanti dei rimorchiatori in tutte le manovre e circostanze nelle quali ravvisino un rischio comunque per la sicurezza dell'equipaggio, dovranno far mollare tempestivamente il cavo, previa segnalazione di detta operazione alla nave, ovviamente salvo casi di emergenza.
12. Ravvisando pericolo nell'impiego da parte delle navi di cavi di rimorchio in acciaio per la maggior facilità di questi in incattivirsi in sovrastrutture e parabordi per mancanza di elasticità e per la difficoltà ad essere tagliati in casi di emergenza, i piloti si adopereranno affinché questi cavi, ove ancora in uso, siano sostituiti da più idonei cavi in fibra naturale o sintetica. I rimorchiatori comunque dovranno essere dotati di uno spezzone in doppiino di fibra naturale o sintetica, di appropriata sezione
13. Per tutto il tempo in cui il rimorchiatore è con il cavo, l'equipaggio di questo dovrà prestare la massima attenzione per trovarsi sempre fuori dal raggio di azione del cavo stesso. Rimane sottinteso che il personale di macchina non dovrà essere presente nei locali macchina.
14. I rimorchiatori non dovranno imbarcare o sbarcare piloti da navi in movimento.
15. Gli ormeggiatori. all'arrivo della nave, prima di portarsi con la loro motobarca a prelevare il cavo di tonneggio dalla poppa della nave o dal rimorchiatore di poppa, chiederanno l'autorizzazione dei pilota onde cautelarsi da eventuali effetti dell'elica della nave.
16. Di norma la nave userà per tonneggiarsi cavi non d'acciaio. Nel disormeggio, i cavi di acciaio saranno mollati in fase di alleggerimento degli ormeggi eccezion fatta per gli usuali "springs".
17. All'entrata dei bacini di carenaggio, le navi dovranno presentarsi con cavi di tonneggio maneggevoli, pronti ad essere filati alla motobarca degli ormeggiatori.
18. Il Personale impegnato in operazioni con cavi, sotto bordo le navi e/o nelle vicinanze di carichi sospesi, deve indossare il casco antinfortunistico in dotazione.
19. In considerazione della riduzione di Tabella a 1 persona in macchina, il rimanente Personale si farà parte diligente nel verificare l'incolumità del Direttore di Macchina.
20. I rimorchiatori azimutali non potranno ricevere o dare cavi di prora alle navi.



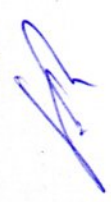
43

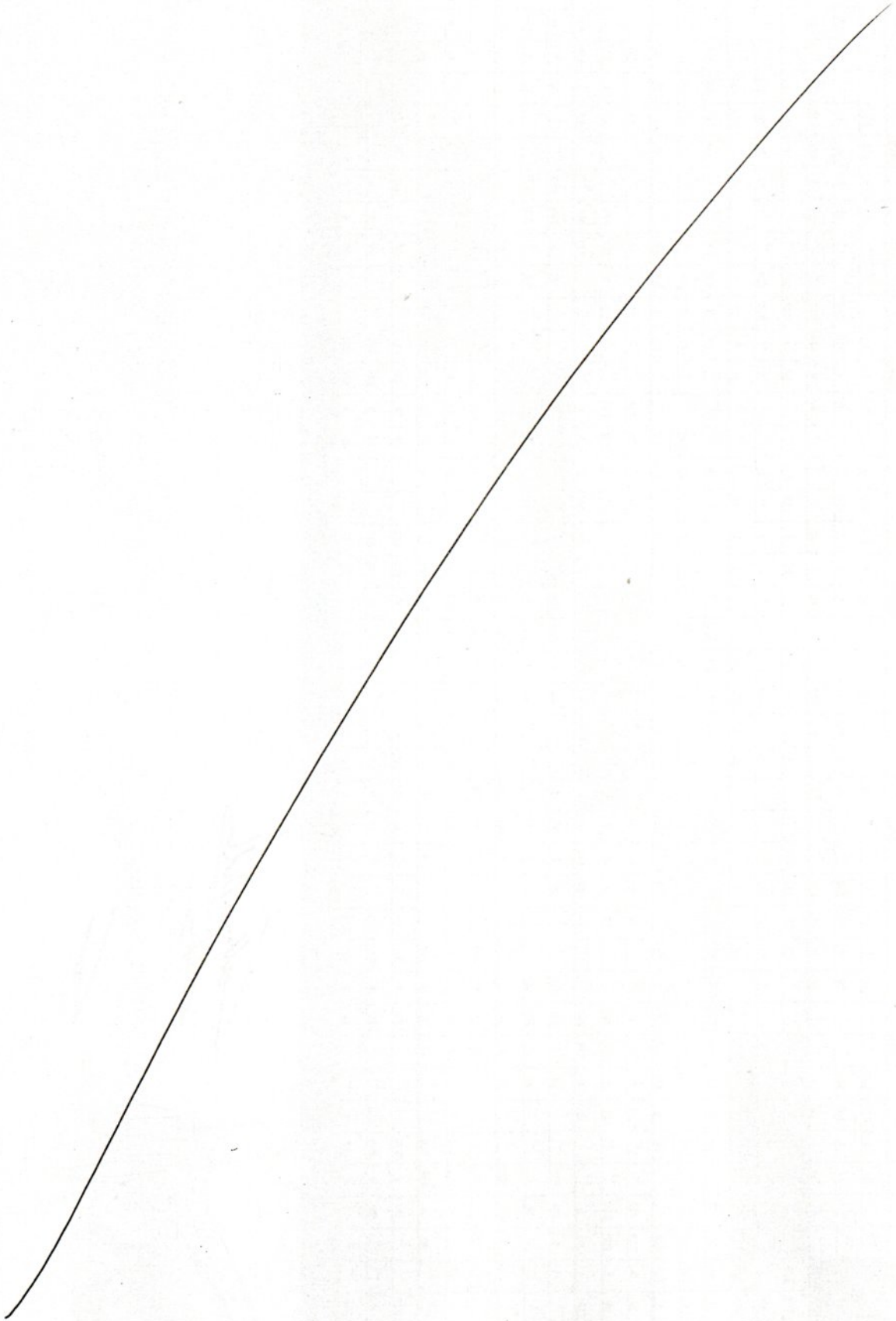
TURNISTICA Allegato A

Eq.	L	Ma	Me	G	V	S	D	L	Ma	Me	G	V	S	D	L	Ma	Me	G	V	S	D	L	Ma	Me	G	V	S	D	Eq.
1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	1
2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	L2	L2	L2	L2	L2	L2	L2	L2	L2	L2	L2	L2	L2	L2	L2	L2	L2	L2	L2	L2	L2	2
3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	L3	L3	L3	L3	L3	L3	L3	L3	L3	L3	L3	L3	L3	L3	L3	L3	L3	L3	L3	L3	L3	3
4	R4	R4	R4	R4	R4	R4	R4	L4	L4	L4	L4	L4	L4	L4	L4	L4	L4	L4	L4	L4	L4	L4	L4	L4	L4	L4	L4	L4	4
5	R5	R5	R5	R5	R5	R5	R5	L5	L5	L5	L5	L5	L5	L5	L5	L5	L5	L5	L5	L5	L5	L5	L5	L5	L5	L5	L5	L5	5
6	R6	R6	R6	R6	R6	R6	R6	L6	L6	L6	L6	L6	L6	L6	L6	L6	L6	L6	L6	L6	L6	L6	L6	L6	L6	L6	L6	L6	6
7	R7	R7	R7	R7	R7	R7	R7	L7	L7	L7	L7	L7	L7	L7	L7	L7	L7	L7	L7	L7	L7	L7	L7	L7	L7	L7	L7	L7	7
8	R8	R8	R8	R8	R8	R8	R8	L8	L8	L8	L8	L8	L8	L8	L8	L8	L8	L8	L8	L8	L8	L8	L8	L8	L8	L8	L8	L8	8
9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	L9	L9	L9	L9	L9	L9	L9	L9	L9	L9	L9	L9	L9	L9	L9	L9	L9	L9	L9	L9	L9	9
10	R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10	L10	L10	L10	L10	L10	L10	L10	L10	L10	L10	L10	L10	L10	L10	L10	L10	L10	L10	L10	L10	L10	10
11	R11	R11	R11	R11	R11	R11	R11	L11	L11	L11	L11	L11	L11	L11	L11	L11	L11	L11	L11	L11	L11	L11	L11	L11	L11	L11	L11	L11	11
12	R12	R12	R12	R12	R12	R12	R12	L12	L12	L12	L12	L12	L12	L12	L12	L12	L12	L12	L12	L12	L12	L12	L12	L12	L12	L12	L12	L12	12
13	R13	R13	R13	R13	R13	R13	R13	L13	L13	L13	L13	L13	L13	L13	L13	L13	L13	L13	L13	L13	L13	L13	L13	L13	L13	L13	L13	L13	13
14	R14	R14	R14	R14	R14	R14	R14	L14	L14	L14	L14	L14	L14	L14	L14	L14	L14	L14	L14	L14	L14	L14	L14	L14	L14	L14	L14	L14	14
15	R15	R15	R15	R15	R15	R15	R15	L15	L15	L15	L15	L15	L15	L15	L15	L15	L15	L15	L15	L15	L15	L15	L15	L15	L15	L15	L15	L15	15
16	R16	R16	R16	R16	R16	R16	R16	L16	L16	L16	L16	L16	L16	L16	L16	L16	L16	L16	L16	L16	L16	L16	L16	L16	L16	L16	L16	L16	16
17	R17	R17	R17	R17	R17	R17	R17	L17	L17	L17	L17	L17	L17	L17	L17	L17	L17	L17	L17	L17	L17	L17	L17	L17	L17	L17	L17	L17	17
18	R18	R18	R18	R18	R18	R18	R18	L18	L18	L18	L18	L18	L18	L18	L18	L18	L18	L18	L18	L18	L18	L18	L18	L18	L18	L18	L18	L18	18
19	R19	R19	R19	R19	R19	R19	R19	L19	L19	L19	L19	L19	L19	L19	L19	L19	L19	L19	L19	L19	L19	L19	L19	L19	L19	L19	L19	L19	19
20	R20	R20	R20	R20	R20	R20	R20	L20	L20	L20	L20	L20	L20	L20	L20	L20	L20	L20	L20	L20	L20	L20	L20	L20	L20	L20	L20	L20	20
21	R21	R21	R21	R21	R21	R21	R21	L21	L21	L21	L21	L21	L21	L21	L21	L21	L21	L21	L21	L21	L21	L21	L21	L21	L21	L21	L21	L21	21





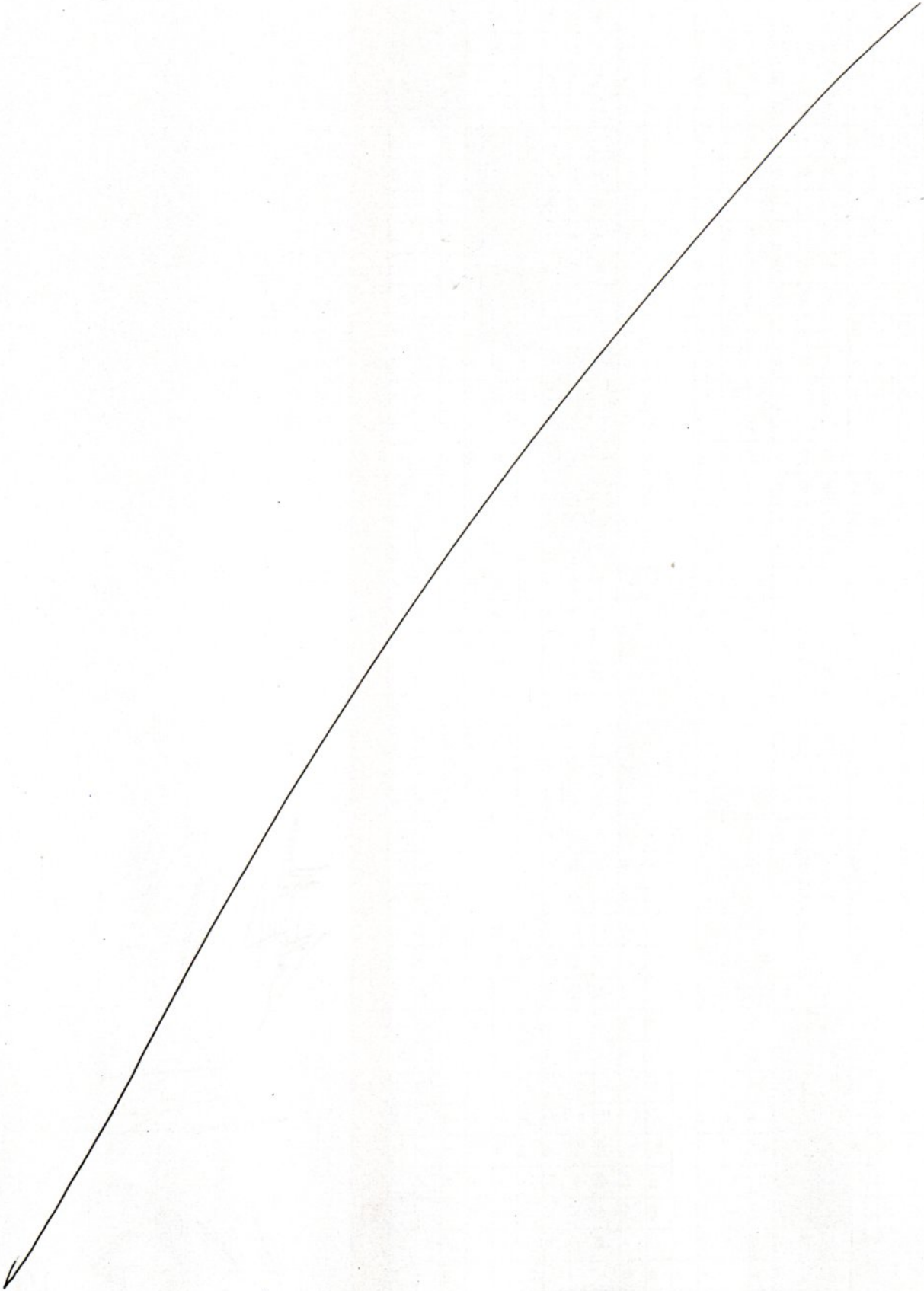


[Handwritten signature]

Allegato A

[illegible]



[Handwritten signature]

TURNISTICA Allegato A

Eq.	L	Ma	Me	G	V	S	D	L	Ma	Me	G	V	S	D	L	Ma	Me	G	V	S	D	L	Ma	Me	G	V	S	D	Eq.
1	R3	R3	R1	R1	R3	R3	L1	L2	L2	L2	L2	L2	L2	L2	L2	L2	L2	L2	L2	L2	L2	L2	L2	L2	L2	L2	L2	L2	1
2	R1	R1	R1	R1	R1	R1	L3	L3	L3	L3	L3	L3	L3	L3	L3	L3	L3	L3	L3	L3	L3	L3	L3	L3	L3	L3	L3	L3	2
3	R2	R2	R2	R2	R2	R2	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1	3
4	R2	L2	L2	L2	L2	L2	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	4
5	R2	L1	L1	L1	L1	L1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	5
6	R3	L3	L3	L3	L3	L3	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	6
7	R2	R3	L1	L1	L1	L1	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	7
8	R2	L3	L3	L3	L3	L3	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	8
9	R2	L2	L2	L2	L2	L2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	9
10	R2	L2	L2	L2	L2	L2	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	10
11	R2	L2	L2	L2	L2	L2	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	11
12	R2	L1	L1	L1	L1	L1	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	12
13	R2	L2	L2	L2	L2	L2	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	13
14	R2	L2	L2	L2	L2	L2	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	14
15	R2	L2	L2	L2	L2	L2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	15
16	R2	L2	L2	L2	L2	L2	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	16
17	R2	L2	L2	L2	L2	L2	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	17
18	R2	L2	L2	L2	L2	L2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	18
19	R2	L2	L2	L2	L2	L2	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	R3	19
20	R2	L2	L2	L2	L2	L2	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	R1	20
21	R2	L2	L2	L2	L2	L2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	21
15															16														
17															18														
19															20														
21															21														

Handwritten signature

Handwritten signature

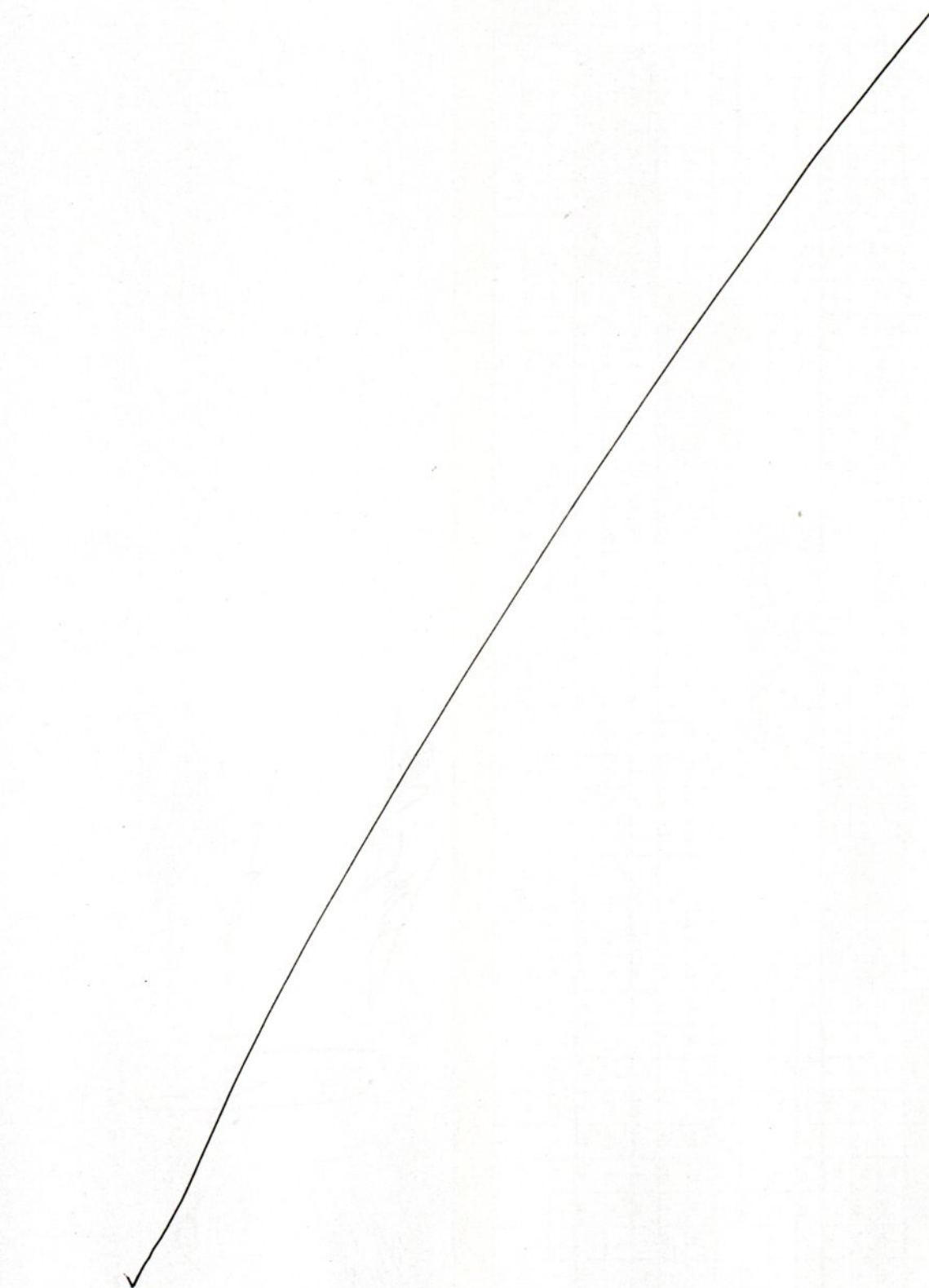
Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



[Handwritten signature]



TRIPMARE SpA
Sede Legale e Amministrativa
34124 Trieste, via Felice Venezian, 1
Tel.: 040-308376 - Fax: 040-309297
E-mail: info@tripmare.it
P.E.C.: tripmare@legalmail.it
Capitale sociale Euro 10.000.000,00 i.v.
C.C.I.A.A. Trieste 107018
Registro delle Imprese di Trieste n. 12837
Cod. Fisc. 00980380398
P. IVA 00872220322

TRIPMARE



RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE PER IL PERSONALE MARITTIMO IMBARCATO SULLE UNITA' ADIBITE AL SERVIZIO DI RIMORCHIO PORTUALE E AL SOCCORSO DELLE NAVI NEL PORTO DI TRIESTE

IPOTESI DI ACCORDO

Il giorno 6 Agosto 2018 in Trieste presso la sede operativa della Società Tripmare S.p.A., rappresentata dal dott. A. Cattaruzza e le delegazioni aziendali assistite dalle Organizzazioni Sindacali CGIL nella persona del sig. R. Kneipp, CISL nella persona del cap. A. Mazzucca, UILTRASPORTI nella persona del sig. S. Jerman ed UGLMARE nella persona del cap. G. Bonetti le parti:

premesso che congiuntamente ritengono prioritari e centrali gli obiettivi di:

- adeguare l'attuale organizzazione del lavoro al fine di soddisfare quanto previsto dalla nuova Concessione del Servizio di Rimorchio Navi nel porto di Trieste;
- armonizzare l'orario di lavoro alle normative vigenti preservando la sicurezza;
- ottimizzare l'operatività al fine di mantenere un alto grado di efficienza e competitività.

concordano

di rinnovare il Contratto Integrativo che scaduto il 31 dicembre 2010 sulla base delle linee guida sotto riportate che prevedono una possibile diversificazione nell'impiego del personale come esplicitato nel successivo punto a) e l'adozione di quelle misure organizzative che consentano un riassetto degli organici e la loro stabilizzazione quantitativa e qualitativa, fermo restando che, rispetto a quanto previsto nel Contratto in vigore, rimangono invariate tutte le norme/regolamenti non espressamente modificate dagli accordi contenuti nella presente ipotesi.

Dal canto suo l'Azienda è impegnata a mantenere la quantità/qualità dei mezzi sociali anche con nuove acquisizioni allo scopo di mantenere gli standard previsti dalla Concessione del Servizio di Rimorchio.

1



TRIPMARE SpA
Sede Legale e Amministrativa
34124 Trieste, via Felice Venezian, 1
Tel.: 040-308376 - Fax: 040-309297
E-mail: info@tripmare.it
P.E.C.: tripmare@legalmail.it
Capitale sociale Euro 10.000.000,00 i.v.
C.C.I.A.A. Trieste 107018
Registro delle Imprese di Trieste n. 12837
Cod. Fisc. 00980380398
P. IVA 00872220322

TRIPMARE



Si precisa per tanto:

a) impiego del personale.

Viene confermato l'uso dell'attuale turnistica con periodi di lavoro di 12 ore; le due posizioni lavorative, una giornaliera e l'altra notturna, avranno rispettivamente i seguenti orari: 08.00 – 20.00 e 20.00 – 08.00.

Gli equipaggi, tranne ove previsto diversamente, saranno tutti armati a tre persone.

b) Consistenza numerica del personale navigante.

La consistenza numerica del personale sarà di 20 equipaggi per un totale di 60 unità (comprensivi delle riserve) per il normale svolgimento della turnistica.

I 60 marittimi svolgeranno la turnistica come previsto dal C.I.A.

Il compito di prestare quotidianamente la reperibilità nell'arco delle 24 ore atta a formare il V° equipaggio intervenendo se necessario entro un'ora dalla chiamata è a carico del personale imbarcato sullo Spica.

Si precisa inoltre che, qualora l'autorizzazione di cui all'art. 172 bis venga revocata, la reperibilità a formare il V° equipaggio verrà svolta in prima battuta con personale non in consistenza numerica; di seguito si chiederà l'intervento del volontariato solamente nel caso in cui lo Spica o parte dell'equipaggio non sia in alcun modo disponibile.

→ Si chiederà l'intervento del personale in reperibilità (con le modalità che saranno specificate all'interno del CIA) solamente nel caso in cui lo Spica o parte dell'equipaggio non sia in alcun modo disponibile e che il volontariato non abbia soddisfatto la necessità.

RE

Verranno inoltre mantenuti in forza, presenti ed in servizio, alla Tripmare S.p.A. 4 (quattro) marittimi, arruolati con il contratto di rimorchio portuale, non inclusi nella consistenza numerica, i quali svolgeranno quotidianamente il servizio di reperibilità nelle 24 ore necessario ai fini della sicurezza secondo i dettami dell'art.2 CCNL (con le modalità che saranno specificate all'interno del CIA).

Si concorda che la nuova organizzazione del lavoro insieme al C.I.A. partiranno a far data dal 01 Settembre 2018.

Le parti si impegnano altresì, all'eventuale verificarsi di problematiche legate alla funzionalità del servizio, ad incontrarsi ed aprire un tavolo di confronto atto a trovare le opportune soluzioni, inoltre si impegnano ad incontrarsi in ogni caso allo scadere del compimento dell'anno di applicazione.



TRIPMARE SpA
Sede Legale e Amministrativa
34124 Trieste, via Felice Venezian, 1
Tel.: 040-308376 - Fax: 040-309297
E-mail: info@tripmare.it
P.E.C.: tripmare@legalmail.it
Capitale sociale Euro 10.000.000,00 i.v.
C.C.I.A.A. Trieste 107018
Registro delle Imprese di Trieste n. 12837
Cod. Fisc. 00980380398
P. IVA 00872220322

TRIPMARE



c) Impegni programmatici.

Verranno applicate le Tabelle di Armamento a 3 persone di equipaggio su tutti i rimorchiatori in servizio di rimorchio portuale.

Parallelamente sarà adeguato il servizio di reperibilità nel rispetto dei dettami di cui il documento della locale Capitaneria di Porto di data 17 giugno 2008.

d) Gestione degli esuberi.

L'applicazione del contratto prevede una riduzione di 6 (sei) Sottufficiali/Comuni presenti in consistenza numerica portando quindi il totale della consistenza numerica da 66 (sessantasei) a 60 (sessanta).

Rimane inteso che le riduzioni della consistenza numerica saranno attuate con il blocco del turnover, eventuali incentivazioni all'esodo e/o con la risoluzione del rapporto di lavoro del personale con contratto a T.D.

e) Effetti economici.

1. All' approvazione della presente Ipotesi di Accordo, con le competenze del mese di Agosto 2018, sarà riconosciuta al Personale Marittimo in consistenza numerica in forza alla data di applicazione della nuova turnistica un'indennità complessiva di Euro 42.500,00 lordi come una tantum; per il personale con contratto a tempo determinato l'indennità pro capite verrà erogata pro quota.

2. Con le competenze del mese di settembre in sostituzione della voce 1019 "Panatica in Servizio" verranno riconosciuti buoni pasto del valore di Euro 7,00 per ogni giorno di presenza.

3. La Società si farà carico della parte organizzativa/economica relativa ai corsi del personale per il mantenimento dei titoli/abilitazioni per tutta la durata contrattuale.

3



TRIPMARE SpA
Sede Legale e Amministrativa
34124 Trieste, via Felice Venezian, 1
Tel.: 040-308376 - Fax: 040-309297
E-mail: info@tripmare.it
P.E.C.: tripmare@legalmail.it
Capitale sociale Euro 10.000.000,00 i.v.
C.C.I.A.A. Trieste 107018
Registro delle Imprese di Trieste n. 12837
Cod. Fisc. 00980380398
P. IVA 00872220322

TRIPMARE



f) Decorrenza e durata.

Il Contratto Integrativo Aziendale conseguente alla presente ipotesi di Accordo avrà decorrenza dal 1 Settembre 2018 e cesserà il 31 Agosto 2021.

e)

Verrà data applicazione al presente accordo solamente con il consenso dei lavoratori espresso attraverso referendum.

Tripmare S.p.A.

OO.SS.

CGIL
CISL
UILTRASPORTI
UGLMARE

Nota a verbale

Al. to 'C.

TRIPMARE S.p.A.

Verbale di riunione del 29 agosto 2005

Oggetto: applicazione dell'art. 20bis del CCNL

Premesse:

- a) in considerazione della particolare struttura organizzativa e retributiva prevista dal CIA aziendale nel Porto di Trieste l'applicazione dell'art. 20 bis del CCNL non potrà mantenere inalterata la retribuzione netta del marittimo e comporterà un aumento del costo aziendale;
- b) nel rispetto del dettato di cui all'art. 20 bis del CCNL si rende necessario individuare un importo orario di indennità di navigazione nazionale per la categoria dei sottufficiali mediante applicazione del relativo parametro;
- c) per la definizione della nuova struttura retributiva di cui al presente accordo si è tenuto conto del fatto che l'attuale indennità di navigazione locale è stata istituita con il Contratto Integrativo Aziendale stipulato nel 1995, mediante utilizzo e contestuale soppressione di preesistenti voci retributive e l'inclusione del recupero di produttività realizzato con le modifiche organizzative dello stesso CIA, anche ai fini della irriducibilità della retribuzione;
- d) le mutate condizioni contrattuali rendono necessario un adeguamento dei termini dell'accordo di massima stipulato tra le parti in data 11 dicembre 2003 di pari oggetto.

Termini dell'accordo.

- 1) istituzione dell'indennità di navigazione "nazionale" che tiene conto del numero dei rimorchiatori previsti dal vigente Regolamento per il servizio di rimorchio nel porto di Trieste da riconoscere nei casi previsti dall'art. 20 bis del CCNL con i seguenti importi orari:

- i) preposti Euro 2,5922
- ii) SU Euro 1,8170
- iii) comuni Euro 1,7281

Agli effetti della cassa malattia, le quote mensili dell'indennità di navigazione da segnalare sono:

- i) preposti Euro 378,68
- ii) SU Euro 265,43
- iii) comuni Euro 252,45

L'eventuale importo corrisposto nel 1995 a titolo di anticipo sull'indennità di navigazione "locale" verrà recuperato mediante conguaglio con l'indennità di navigazione nazionale spettante per l'ultimo mese di servizio del personale in uscita.

- 2) soppressione dell'attuale indennità di navigazione locale prevista dall'art. 9 del vigente CIA,
- 3) ricollocazione nella specifica voce del premio di cui al 4° comma dell'art. 9 del vigente CIA su base mensile da erogarsi per 12 mensilità con esclusione di ogni altro effetto sulla struttura retributiva per i seguenti importi:
 - i) SU Euro 113,83
 - ii) comuni Euro 108,25
- 4) incremento della voce panatica in servizio da Euro 1,29 ad Euro 5,29 da corrispondersi per ogni giorno di presenza a bordo in turnistica (escluse seste giornate)

- 5) con riferimento all'art. 7 del vigente CIA incremento degli ad personam esistenti dei seguenti importi da riconoscere per 12 mensilità con esclusione di ogni altro effetto sulla struttura retributiva:
 - i) preposti Euro 68,75
 - ii) SU Euro 30,92
 - iii) comuni Euro 11,50
- 6) istituzione di una "indennità sostitutiva" da riconoscere in caso di assenza giustificata, permessi individuali di legge, permessi sindacali e fruizione dei riposi compensativi con i seguenti importi orari:
 - i) preposti Euro 3,0922
 - ii) SU Euro 2,3170
 - iii) comuni Euro 2,2281
- 7) con riferimento all'art. 7 del vigente CIA incremento di Euro 68,83 dell'indennità di turno ai Comandanti e Direttori di Macchina da riconoscere per 12 mensilità con esclusione di ogni altro effetto sulla struttura retributiva
- 8) La voce retributiva codice 021 viene commisurata a n. 16,80 ore di straordinario feriale diurno.
- 9) Validità degli accordi in vigore: per quanto non modificato dal presente contratto resta fermo ed invariato l'accordo Integrativo Aziendale del 22 giugno 2004.
- 10) Ambito di applicazione: al personale imbarcato sui mezzi portuali (CCNL in essere) a tempo indeterminato
- 11) Decorrenza: 1 ottobre 2005
- 12) Durata: pari a quella del vigente CIA (art. 19).

Trieste, 29 agosto 2005

TRIPMARE S.p.A.

FILT CGIL

FITCISL

UILTRASPORTI

UGLMARE

[Handwritten signatures of representatives from CGIL, FITCISL, UILTRASPORTI, and UGLMARE]

[Handwritten signature]



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Trieste

Trieste, 17 GIU. 2008
P.d.C. C.C. Tomat 040 576697

Servizio Sicurezza Navigazione - Sezione Tecnica
Indirizzo telegrafico: COMPAMARE TRIESTE

Prot. n°. 1302 Allegati: 1

A. FILT - CGIL (fax 040 7606462)
FIT CISL (fax 040 6791326)
UILT (fax 040 630331)
UGLT (fax 040 763800)

e, p.c. PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO
34100- TRIESTE

TRIPMARE S.p.A.
Via F. Venezian, 1
34100 - TRIESTE

Argomento: Composizione degli equipaggi dei rimorchiatori in servizio di guardia del porto di Trieste.-

Riferimento istanza s.n. in data 15 gennaio 2008 (allegata in copia per la Tripmare S.p.A.).-

In esito a quanto richiesto con la nota in riferimento circa la possibilità di operare in sicurezza su rimorchiatori di guardia ai pontili petroliferi con equipaggi composti da tre persone, con l'implementazione di una quarta persona nel caso di emergenze dichiarate, essendo tale previsione contemplata nelle tabelle di armamento relative alle unità di cui trattasi ed approvate dall'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, questa Capitaneria di Porto non può che condividere quanto stabilito nella succitata determinazione ministeriale.

Quanto precede, va però necessariamente correlato alla metodologia ed alla tempistica in base alle quali, in caso di emergenza dichiarata, la società concessionaria del servizio di rimorchio sarà in grado di provvedere all'integrazione dell'equipaggio in servizio di guardia con la quarta persona.

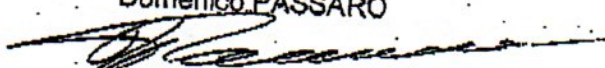
TRIPMARE S.p.A.
Via F. Venezian, 1
34124 TRIESTE

I requisiti minimi relativi ad un sistema di reperibilità / trasporto organizzato dall'azienda possono essere così definiti, nel minimo, come segue:

- 1) la persona destinata ad integrare, in caso di emergenza dichiarata, la tabella minima di armamento dovrà giungere a bordo dell'unità impegnata nell'emergenza entro 30 minuti dalla chiamata;
- 2) l'azienda dovrà organizzare un sistema di trasporto del personale reperibile di cui al primo comma in modo tale da garantire l'imbarco del quarto membro d'equipaggio, nel corso della navigazione dal luogo di usuale dimora dell'unità ovvero dal luogo in cui si trova ad operare, prima del giungere della stessa sul luogo dell'emergenza, entro i limiti di tempo su enunciati e senza inficiare l'operatività di tutti i mezzi impegnati nel servizio di guardia. Il trasporto del personale reperibile può avvenire anche su un mezzo nautico predisposto dalla società.

Quanto sopra rappresentato, con la necessaria verifica sul campo circa il rispetto dei succitati requisiti minimi.-

IL COMANDANTE
Contrammiraglio (CP)
Domenico PASSARO



In data odierna tra le loc. Trifonore
 e le costi aziendali ogni cosa ora
 ora si stabilisce quanto al tempo
 di servizio relativamente ed una permuta
 veniente (dipi) o tutto il fenomeno
 emergente:

Il materiale identificato è stato visionato
 ed approvato da ufficio comunicazione
 tecnico azienda / sindacato.

Si conferma l'attuale modello di
 costituzione dei singoli costi (ritiro volo
 obiettivo) Rimane intesa una struttura
 propria 3 anni per le scorte esistenti 5 per le
 quote e max 3 anni e così via

L'azienda provvederà sempre a fornire
 un kit completo di dipi, entro 31 maggio
 e quanto prima le Permuta invernale
 ed immediatamente successive.

Ferruccio Basilempex (Roberto Basilempex 3/1)
 ritiro costi a mezzo Buono di ritenere
 in azienda (di Vignini). 1/3

Altri fogli si identificano i capi di
nuova identificazione:

C.L.: 2 pulbe - 2 fers scarf -
2 t shirts - 2 file
2 acciugamento

D.M.: 2 pulbe - 2 fers scarf -
2 t shirts - 2 file
2 acciugamento - 2 tube

Altri: 2 pulbe - 2 fers scarf
2 t shirts - 2 file
2 acciugamento - 2 tube
2 cerole - 2 stivali gomma

Per quanto concerne oltre alle pratiche di
(quantità ecc) si confermano le consuete
modalità di pratica c/o magazzino
Per chieme si allega descrizione articoli
Anche e così praticare l'obbligatorio
pratiche della legge di violare il
materiale fornito dall'azienda stessa

Il presente esposto per parte integrante del CIA
del 22/6/04 art 17

senza confermare e ben avviato

Spese 02.03.05

PREPARARE di

Espresso Seg.
Finanziario

Marco Zettini
Bartolucci

POSIZIONE	DESCRIZIONE ARTICOLO
1	CALZATURA ALTA COFRA PARIDE S3
2	CALZATURA BASSA COFRA DIONISO S3
3	CALZATURA BASSA COFRA HAMMER S3
4	CALZATURA SANDALO COFRA SKIPPER S1
5	GIUBBETTO SERIOTECH BLU/GRIGIO MAN. STACCABILE
6	TUTA SERIOTECH BLU/GRIGIO MAN. STACCABILE
7	PETTORINA SERIOTECH BLU/GRIGIO
8	PANTALONE MULTITASCHE SERIOTECH BLU/GRIGIO
9	PARKA ALTA VISIBILITA' BICOLORE ARANCIO/BLU
10	T-SHIRT C.I. QUE TEXAS BULL 140 GR/MQ TG. DALLA S ALLA XL TG. EXTRA XXL
11	TUTA POLIPROPILENE DEFENDER BLU C/CAPPUCCIO
12	STIVALE SICUREZZA PVC VERDE
13	COMPLETO IMPERMEABILE NYLON BLU GIACCA+PANTALONE
14	ART. 10005 QUEEN ANNE ASCIUGAMANO 90 X 150 CM. BLU

15. COMPLETO PVC GIALLO

16. ART. 23910 PILE WINNETKA BLU

3/3

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

A long, thin, slightly curved line, possibly a signature or a decorative element.